MOVIMIENTO
NUEVA SÍNTESIS

ESTATUTOS DEL MOVIMIENTO NUEVA SÍNTESIS

Partido político plurinominal, pluricultural, democrático y nacional

Santiago de Cali y Bogotá D.C., Colombia · Aprobados el *[fecha de aprobación]*

Contenido

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 2
CAPÍTULO II. PRINCIPIOS, VALORES Y FINES 5
CAPÍTULO III. AFILIADOS 9
CAPÍTULO IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA GENERAL 14
CAPÍTULO V. ÓRGANOS NACIONALES 16
Congreso o Convención Nacional 16
Dirección Nacional 18
Presidencia, Secretaría y representación legal 20
Otros órganos nacionales 22
CAPÍTULO VI. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 24
CAPÍTULO VII. ORGANIZACIONES SECTORIALES Y DE INCLUSIÓN 26
CAPÍTULO VIII. DEMOCRACIA INTERNA Y SELECCIÓN DE CANDIDATOS 28
CAPÍTULO IX. BANCADAS Y ACTUACIÓN EN CORPORACIONES PÚBLICAS 34
CAPÍTULO X. RÉGIMEN ÉTICO Y DISCIPLINARIO 36
CAPÍTULO XI. RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO 41
CAPÍTULO XII. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 45
CAPÍTULO XIII. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 47
CAPÍTULO XIV. REFORMA DE ESTATUTOS 49
CAPÍTULO XV. FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 50
CAPÍTULO XVI. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 52
ANEXO I. CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 1475 DE 2011 54

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Denominación. El partido político se denomina NUEVA SÍNTESIS y podrá identificarse también como MOVIMIENTO NUEVA SÍNTESIS. En estos estatutos se le llama «el Partido» o «Nueva Síntesis», y podrá usar la sigla MNS.

Las dos denominaciones designan una sola organización, con un único registro, un único patrimonio y una única representación legal. La palabra «Movimiento» hace parte del nombre con el que la organización nació y se dio a conocer el 23 de abril de 2026; no cambia la naturaleza jurídica descrita en el artículo 2 ni crea una organización distinta.

La denominación del Partido no incluye ni reproduce los símbolos patrios, y no se parece a la de otro partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos o entidad pública de manera que pueda inducir a confusión a los electores.

ARTÍCULO 2. Naturaleza jurídica. Nueva Síntesis es un partido político: una institución permanente, sin ánimo de lucro, que refleja el pluralismo político, promueve y encauza la participación de los ciudadanos, contribuye a formar y manifestar la voluntad popular y busca acceder al poder, a los cargos de elección popular e influir en las decisiones políticas y democráticas de la Nación, de conformidad con los artículos 107 a 112 de la Constitución Política, la Ley 130 de 1994 y la Ley 1475 de 2011. Por sus características se define como:

1. **Plurinominal:** puede postular candidatos tanto a cargos uninominales (Presidencia y Vicepresidencia de la República, gobernaciones y alcaldías) como listas a corporaciones públicas (Senado, Cámara de Representantes, asambleas departamentales, concejos municipales y distritales y juntas administradoras locales), con las limitaciones que la ley fije para circunscripciones especiales.
2. **Pluricultural:** reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación (artículo 7 de la Constitución) y garantiza la participación de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras, y el pueblo Rrom, en la vida y en los órganos del Partido.
3. **Democrático:** se organiza y funciona democráticamente, con los principios de participación, igualdad, pluralismo, equidad e igualdad de género, transparencia y moralidad que establecen el artículo 107 de la Constitución y el artículo 1 de la Ley 1475 de 2011.
4. **Nacional:** su ámbito de acción es todo el territorio de la República y la comunidad de colombianos en el exterior.

Parágrafo. El Partido ejerce todos los derechos de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica desde su reconocimiento por el Consejo Nacional Electoral y su inscripción en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos (artículo 3 de la Ley 1475 de 2011). Mientras ese reconocimiento no se haya producido, actúa como organización política en formación, con los derechos y deberes que la Constitución y la ley reconocen a las organizaciones políticas y a los grupos significativos de ciudadanos, y adelantará los trámites de reconocimiento por la vía constitucional y legal que corresponda. *[Resolución del CNE de reconocimiento: n.º ___ de ___; completar cuando exista.]*

ARTÍCULO 3. Domicilio y ámbito de acción nacional. El domicilio principal del Partido es la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, donde funcionan su sede principal y donde se conservan sus libros, registros y archivos. El Partido tiene además una sede en el Distrito Capital de Bogotá, que atiende su relación con las autoridades electorales, con el Congreso de la República y con las demás instituciones del orden nacional.

Las dos sedes pertenecen a un mismo Partido: tener dos sedes no genera dos domicilios ni dos personas jurídicas. Las autoridades podrán notificar al Partido en cualquiera de ellas y en el buzón electrónico oficial que se inscriba ante el Consejo Nacional Electoral. *[Dirección sede Cali.] [Dirección sede Bogotá D.C.] [Correo electrónico oficial para notificaciones.]*

El ámbito de acción del Partido es nacional. Podrá organizarse en todos los departamentos, en el Distrito Capital, en los distritos y municipios, y entre los colombianos residentes en el exterior (artículos 44 a 47), y abrir sedes, oficinas y puntos de atención sin que ello implique cambio de domicilio. El cambio del domicilio principal solo puede hacerse por reforma de estatutos (artículo 101) y debe inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral.

ARTÍCULO 4. Duración. El Partido tiene duración indefinida. Nació el 23 de abril de 2026 por iniciativa de su fundadora, Iris Maia Escorcia Duque, y fue constituido formalmente mediante acta de constitución de *[fecha del acta de constitución]*, en *[ciudad]*.

Solo se disolverá, fusionará o escindirá por las causas y con el procedimiento que establecen la ley y el Capítulo XV de estos estatutos. La pérdida de la personería jurídica por no alcanzar el umbral exigido por la Constitución produce los efectos previstos en el artículo 106.

ARTÍCULO 5. Símbolos, logo y colores. Los símbolos del Partido son los siguientes:

- **Nombre:** Nueva Síntesis o Movimiento Nueva Síntesis (artículo 1).
- **Logotipo:** una composición tipográfica de tres palabras. En la parte superior, «MOVIMIENTO», en letras extendidas de color blanco con contorno oscuro; debajo, «NUEVA», en letras condensadas de color naranja, y «SÍNTESIS», en letras condensadas de color índigo. La tilde de la «Í» de «SÍNTESIS», también índigo, se proyecta hacia la palabra superior. El logotipo se reproduce a continuación.
- **Colores institucionales:** naranja (#EF9F27), índigo (#534AB7) y blanco humo (#F5F5F5), con azul noche (#15122E) como color de contorno y de texto sobre fondos claros.
- **Lema:** «Un país que, finalmente, funcione para todos».
- **Divisa programática:** «Tanta libertad y mercado como sea posible, tanto Estado y seguridad como sea necesario».

MOVIMIENTO
NUEVA SÍNTESIS

Los símbolos del Partido no incluyen ni reproducen los símbolos patrios, ni los de otros partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o entidades públicas, y no pueden confundirse

con ellos. Se registrarán ante el Consejo Nacional Electoral, como exige la ley para su uso en propaganda electoral (artículo 35 de la Ley 1475 de 2011).

Parágrafo 1. La modificación de los símbolos corresponde a la Convención Nacional (artículo 28) y debe inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral. La Dirección Nacional expedirá un manual de uso de la marca que fije cómo se reproducen los símbolos y quién puede autorizar su uso.

Parágrafo 2. Ninguna persona o entidad puede usar los símbolos del Partido sin autorización de la Dirección Nacional o del directorio territorial que esta delegue. Quien pierda la calidad de afiliado deja de tener derecho a usarlos. La Convención Nacional podrá adoptar otros símbolos, como bandera o himno, mediante reforma de este artículo.

ARTÍCULO 6. Definiciones y reglas de interpretación. Para la aplicación de estos estatutos se entiende por:

- **Partido** o **Nueva Síntesis:** el Movimiento Nueva Síntesis, definido en los artículos 1 y 2.
- **Afiliado** o **militante:** ciudadano colombiano inscrito en el Partido, con todos los derechos y deberes del Capítulo III.
- **Simpatizante:** persona que apoya al Partido sin afiliarse y sin derechos políticos internos.
- **Adherente juvenil:** persona de 14 a 17 años que participa en NUEVAS IDEAS bajo las reglas del artículo 13.
- **Convención Nacional:** el máximo órgano de gobierno del Partido, también llamado Congreso Nacional del Partido. No debe confundirse con el Congreso de la República.
- **Dirección Nacional:** el órgano de dirección política y administrativa del Partido entre convenciones.
- **Directivo:** quien, según estos estatutos y estando inscrito ante el Consejo Nacional Electoral, dirige el Partido o integra sus órganos de gobierno, administración y control (artículo 9 de la Ley 1475 de 2011).
- **Directorio:** el órgano de dirección del Partido en un departamento, en el Distrito Capital, en un distrito, municipio o localidad, o en el exterior.
- **Bancada:** el conjunto de miembros del Partido elegidos a una misma corporación pública.
- **Aval:** el acto por el cual el Partido respalda a un candidato para inscribirlo a un cargo o corporación de elección popular.
- **Consulta interna:** mecanismo en el que votan solo los afiliados para decidir asuntos del Partido o escoger candidatos. **Consulta popular:** aquella en la que puede votar todo el censo electoral (artículo 5 de la Ley 1475 de 2011).
- **Síntesis Electoral:** la plataforma digital del Partido para la elección de directivas, las consultas internas y las demás votaciones de los afiliados, con las garantías del artículo 56.
- **Organización Electoral:** el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
- **CNE:** el Consejo Nacional Electoral.
- **Cargos uninominales:** Presidencia y Vicepresidencia de la República, gobernaciones y alcaldías. **Corporaciones públicas:** Senado, Cámara de Representantes, asambleas, concejos y juntas administradoras locales.
- **Escorcianismo:** la ideología fundacional del Partido, descrita en el artículo 8.
- **Jóvenes:** personas de 18 a 28 años, para los efectos de las cuotas y la representación de estos estatutos; para la distribución de recursos estatales se aplica el rango que fije la ley (artículo 17 de la Ley 1475 de 2011).

- **Paridad:** participación de 50 % de mujeres y 50 % de hombres, con una diferencia máxima de una persona cuando el número sea impar; **alternancia:** orden sucesivo de géneros en una lista (mujer, hombre, mujer, y así). Las personas con identidad de género diversa se cuentan según su autoidentificación.
- **Reglamento:** norma interna aprobada por un órgano competente que desarrolla estos estatutos sin contradecirlos.

Reglas de interpretación. Estos estatutos se interpretan así:

1. Prevalecen, en su orden, la Constitución Política, la ley, estos estatutos y los reglamentos internos.
2. En caso de duda se prefiere la interpretación que favorezca la participación de los afiliados, la democracia interna, la igualdad, la transparencia y el debido proceso.
3. Los títulos de los artículos orientan su lectura, pero no limitan su alcance.
4. Los plazos señalados en días son hábiles, salvo que se indique que son calendario. Los plazos en meses o años se cuentan de fecha a fecha.
5. Las referencias a una ley o a una norma comprenden las que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
6. Las expresiones en masculino incluyen a todas las personas, sin distinción de género.
7. Los mensajes de datos, las firmas electrónicas y las sesiones virtuales tienen el mismo valor que los documentos y las reuniones presenciales, en los términos de la Ley 527 de 1999 y del artículo 24.

CAPÍTULO II. PRINCIPIOS, VALORES Y FINES

ARTÍCULO 7. Principios rectores. El Partido se organiza y actúa con base en los siguientes principios, que obligan a todos sus órganos, directivos, afiliados y candidatos, y orientan la aplicación de estos estatutos:

1. **Democracia interna y participación.** Todo afiliado puede intervenir, directamente o por medio de representantes, en las decisiones fundamentales del Partido, en la Convención Nacional y en las demás instancias, y puede elegir y ser elegido en la designación de directivos y candidatos (artículo 1, numeral 1, de la Ley 1475 de 2011).
2. **Igualdad.** Está excluida toda discriminación o privilegio por razones ideológicas, económicas, sociales, de sexo, de raza, de origen, de orientación sexual, de discapacidad o de cualquier otra condición, en la vida interna del Partido.
3. **Pluralismo.** El Partido garantiza la expresión de las distintas tendencias internas, en especial las minoritarias. Para las decisiones fundamentales exige quórum y mayorías especiales (artículos 23 y 30), sin perjuicio del principio de mayoría.
4. **Transparencia.** El Partido mantiene informados a sus afiliados sobre sus actividades políticas, administrativas y financieras, y rinde cuentas cada año (Capítulo XII).
5. **Objetividad.** Las decisiones del Partido se toman con criterios públicos, verificables y previamente conocidos, y no por favoritismo, parentesco o interés particular.
6. **Moralidad.** Los afiliados, directivos y candidatos actúan conforme al Código de Ética (artículo 72) y a las normas de comportamiento del Partido.

7. **Equidad e igualdad de género.** Mujeres, hombres y personas con identidades de género diversas tienen igualdad real de derechos y oportunidades para participar, dirigir, acceder a los debates y obtener representación (artículos 50 y 60).
8. **Deber de presentar y divulgar programas.** El Partido presenta y divulga sus programas políticos, y los candidatos que avala los cumplen (artículos 10 y 64).

Una decisión de un órgano del Partido que desconozca estos principios puede ser impugnada conforme al Capítulo XIII.

ARTÍCULO 8. Declaración política e ideológica. Nueva Síntesis es un partido de centro a centroizquierda que propone la «centroizquierda de la mano firme»: una síntesis de las mejores ideas de la izquierda y de la derecha, de aquellas que funcionan y tienen capacidad de crecimiento mayoritario, de la tecnocracia y de la experimentación viva, para construir un país que funcione para todos los colombianos. Nació por iniciativa de su fundadora como respuesta a la división partidista tradicional y a la severa polarización que atravesaba el país.

Su ideología fundacional es el **escorcianismo**, corriente sociopolítica colombiana propuesta por Iris Maia Escorcia Duque, que se resume en la divisa: «Tanta libertad y mercado como sea posible, tanto Estado y seguridad como sea necesario». El escorcianismo se expresa en los seis ejes del artículo 10 y se apoya en las siguientes ideas orientadoras:

- **Socialdemocracia:** mercado libre, empresa y propiedad privada, con impuestos progresivos y razonables que financian salud y educación, para que más personas puedan producir y consumir.
- **Socioliberalismo:** libertad individual y económica, con igualdad de oportunidades de partida para que todos puedan competir.
- **Capitalismo democrático:** reconocimiento del mercado y de la empresa privada como motores de riqueza, con poder económico disperso y competitivo, sin monopolios ni favores del Estado.
- **Antineoliberalismo parcial:** oposición no al mercado, sino a privatizar sin control los servicios esenciales (salud, agua, pensiones) y a la concentración del poder económico.
- **Progresismo:** mejorar las cosas con evidencia y no con dogmas; lo que funciona se mantiene y lo que no, se corrige.
- **Reformismo:** cambiar por las vías legales, paso a paso, sin rupturas ni aventuras.
- **Constitucionalismo:** nadie está por encima de la Constitución; reglas claras e instituciones fuertes protegen a todos.
- **Republicanismo social:** una república de todos, no de una élite ni de una región, con ciudadanos con derechos y deberes y un Estado que llega a todo el territorio.
- **Ambientalismo:** proteger la naturaleza es proteger agua, suelo, biodiversidad y las bases de la economía.
- **Feminismo de derechos:** igualdad ante la ley, iguales oportunidades, salario igual por trabajo igual y sanción real a la violencia de género.
- **Antirracismo:** igualdad de trato sin importar el origen, y atención prioritaria a los territorios más pobres, que son mayoritariamente afro e indígenas.
- **Laicismo:** el Estado no impone ni favorece ninguna religión y protege la libertad de culto de todos, creyentes o no.
- **Gobierno abierto y gobierno electrónico:** los ciudadanos pueden ver en qué se gasta cada peso público y hacer sus trámites en forma digital, rápida y sin intermediarios.

- **Tolerancia cero:** ninguna excepción con la violencia armada, el narcotráfico, la extorsión y la corrupción, venga de donde venga, incluso de los propios aliados y militantes.
- **Interpartidismo:** capacidad de acordar con otros partidos en lo que importa, sin renunciar a los principios.
- **Tecnodesarrollismo:** uso de la ciencia, la tecnología y la innovación, bajo una estrategia sostenida del Estado, para producir con valor agregado y dejar de depender de exportar materias primas.

Parágrafo 1. Declaración política ante el CNE. Dentro de los plazos de la Ley 1909 de 2018 (Estatuto de la Oposición), el Partido se declarará en gobierno, independiente o en oposición ante el CNE. La decisión la adopta el órgano que señale esa ley y, en lo que ella no regule, la Dirección Nacional, previa deliberación con las bancadas (artículo 69). La declaración vincula a las bancadas, sin perjuicio de los asuntos de conciencia (artículo 67).

Parágrafo 2. La modificación de esta declaración ideológica corresponde a la Convención Nacional, con la mayoría calificada del artículo 23.

ARTÍCULO 9. Fines y objetivos. El Partido tiene los siguientes fines y objetivos:

1. Contribuir a formar y manifestar la voluntad popular y encauzar la participación política de los ciudadanos.
2. Acceder al poder y a los cargos de elección popular por vías democráticas y legales, e influir en las decisiones políticas desde el gobierno, la oposición o la independencia, según su declaración política.
3. Promover la **oportunidad**: un mercado que produce empleo y un Estado que garantiza derechos, con prioridad para el empleo sobre el subsidio, la vivienda, la salud y los derechos laborales.
4. Garantizar la **seguridad** con tolerancia cero frente a la violencia, la extorsión y la corrupción, y con garantías plenas para quien protesta en paz.
5. Exigir **rigor**: que toda propuesta tenga diagnóstico técnico, fuente verificable y ruta de ejecución viable.
6. Impulsar la **renovación** política: una política limpia, auditable por cualquiera, con democracia interna, límites a la reelección, paridad y cuota joven.
7. Acercar el Estado a la gente (**cercanía**) con ventanillas únicas, justicia móvil, gobierno electrónico con conectividad y servidores con permanencia.
8. Construir el **futuro** con tecnología, industria verde y ambiente como motores de crecimiento.
9. Promover la reorganización del Estado: fusionar y racionalizar entidades con funciones duplicadas, sin destruir empleo y haciéndolo más valioso.
10. Formar ciudadanos y cuadros políticos mediante la Escuela Rosa (artículo 54).
11. Garantizar la igualdad de género y la inclusión de las mujeres, los jóvenes, los pueblos étnicos, las personas con discapacidad, la población LGBTIQ+ y las víctimas (artículos 50 a 53).
12. Fortalecer las instituciones democráticas y el diálogo entre partidos.
13. Presentar y divulgar sus programas, rendir cuentas y mantener un manejo transparente de sus recursos.
14. Proteger el ambiente y los recursos naturales de la Nación.

ARTÍCULO 10. Plataforma programática. La plataforma programática del Partido se organiza en seis ejes, que desarrollan el escorcianismo:

1. **Oportunidad.** Un mercado que produce empleo y un Estado que garantiza derechos: impuestos progresivos, empleo sobre subsidio, vivienda, salud y derechos laborales.
2. **Seguridad.** Cero tolerancia con la violencia, la extorsión y la corrupción; protección a líderes sociales; sustitución de economías ilegales; garantías plenas para quien protesta en paz, mientras que quien no lo hace se enfrenta a la ley.
3. **Rigor.** Cada propuesta cuenta con un diagnóstico técnico, una fuente verificable y una ruta de ejecución viable dentro del marco constitucional e institucional vigente.
4. **Renovación.** Una nueva generación de la política limpia: código de ética, gobierno abierto, democracia interna, primarias, límites de reelección, paridad y cuota joven.
5. **Cercanía.** Un Estado presente en todo el territorio, no solo donde hay un plantón: ventanillas únicas, justicia móvil, gobierno electrónico con conectividad y funcionarios con permanencia.
6. **Futuro.** Tecnología, industria verde y ambiente como motores de crecimiento, con una economía que crece con conocimiento y con la naturaleza de su lado.

Teoría de la reorganización. El Partido no propone reducir el Estado ni aumentarlo, sino reorganizarlo: fusionar organismos con competencias iguales o complementarias, conservar y hacer avanzar los empleos y, cuando alguno deba suprimirse, hacerlo con reubicación y con criterios públicos de mérito. Toda fusión que el Partido proponga debe acompañarse de un análisis de ventajas, riesgos y viabilidad.

Procedimiento para formular, aprobar y ejecutar el programa (artículo 4, numeral 14, de la Ley 1475 de 2011):

1. **Formulación:** la Dirección Nacional prepara el proyecto de programa con el apoyo técnico de la Escuela Rosa y previa consulta a los directorios, a las organizaciones sectoriales y a los afiliados, por medios presenciales y virtuales.
2. **Verificación de rigor:** la Escuela Rosa certifica que cada propuesta cumple el eje de rigor antes de su aprobación.
3. **Aprobación:** corresponde a la Convención Nacional. Entre convenciones, la Dirección Nacional puede actualizar o precisar programas sectoriales y territoriales sin contradecir la plataforma.
4. **Ejecución:** la ejecutan las bancadas, los gobiernos que el Partido integre, los directorios y las organizaciones sectoriales, según sus competencias.
5. **Seguimiento:** el cumplimiento del programa se evalúa en la rendición anual de cuentas (artículo 92).

La plataforma programática, junto con la ideológica, se inscribe ante el CNE y se publica en los canales del artículo 91.

ARTÍCULO 11. Compromiso con la Constitución, la legalidad y el rechazo a la violencia y a las economías ilícitas. El Partido, sus órganos, directivos, afiliados y candidatos se comprometen a:

1. Respetar y defender la Constitución Política, la ley y las decisiones de las autoridades legítimas, y a actuar siempre dentro del marco institucional y por las vías democráticas.
2. Rechazar la violencia como medio de acción política y no estimular, integrar ni permitir asociaciones ilegales, ni permitirles hacer propaganda o influir en la población a favor del Partido o de sus candidatos.
3. Rechazar toda relación con el narcotráfico, la extorsión, el contrabando, la minería ilegal, el lavado de activos y las demás economías ilícitas, y promover la sustitución de las economías ilegales por oportunidades lícitas.

4. No recibir ni aceptar apoyos, aportes o financiación de grupos armados ilegales, de organizaciones criminales o de actividades ilícitas, y no avalar candidatos con vínculos con ellos.
5. Garantizar el derecho a la protesta pacífica y proteger a los líderes sociales, sin tolerar la violencia contra personas, bienes o instituciones.
6. Aplicar la **tolerancia cero** frente a la corrupción y la violencia, incluso cuando involucren a aliados o militantes, y denunciar ante las autoridades los hechos de que tengan conocimiento.

El incumplimiento de este artículo es falta gravísima (artículo 73) y, en el caso de los directivos, una de las conductas que la ley sanciona al Partido (artículos 10 y 12 de la Ley 1475 de 2011).

ARTÍCULO 12. Enfoque diferencial y de derechos humanos. El Partido adopta un enfoque diferencial: reconoce que las personas y los grupos tienen condiciones y necesidades distintas y diseña sus programas, órganos y procedimientos para que todos participen en igualdad real. Este enfoque se aplica, en especial, a mujeres, jóvenes, personas mayores, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras, pueblo Rrom, campesinado, personas con discapacidad, población LGBTIQ+, víctimas del conflicto armado y colombianos en el exterior.

En desarrollo de este enfoque, el Partido:

1. Garantiza la participación de estos grupos en sus órganos, listas y consultas (artículos 50 a 53 y 60).
2. Hace accesibles sus sedes, documentos, sesiones y la plataforma Síntesis Electoral para las personas con discapacidad, con ajustes razonables, formatos accesibles y apoyos que ellas soliciten.
3. Respeta la autonomía, las autoridades y las formas propias de organización de los pueblos étnicos, y consulta con ellos los asuntos que los afecten, en los términos de la Constitución y de la ley.
4. Protege la privacidad de las personas respecto de su orientación sexual, su identidad de género y su condición de víctima, que solo se registran cuando ellas lo autorizan.

El Partido se compromete con el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Colombia, con el principio de acción sin daño y con la no regresividad de los derechos ya alcanzados.

CAPÍTULO III. AFILIADOS

ARTÍCULO 13. Clases de afiliados. El Partido reconoce tres formas de relación con las personas que lo apoyan:

1. **Militantes o afiliados.** Son los ciudadanos colombianos, mayores de 18 años y en ejercicio de sus derechos políticos, inscritos en el Partido. Tienen todos los derechos y deberes de los artículos 16 y 17, y son los únicos que votan en la elección de directivas, en las consultas internas y en las decisiones de los órganos.
2. **Simpatizantes.** Son las personas que apoyan al Partido y participan en sus actividades de escucha, formación y trabajo territorial sin afiliarse. No votan en los órganos ni en las consultas internas, no se inscriben en el registro de afiliados y no están sujetos al régimen de doble militancia, aunque sí a los deberes de respeto y buen trato del Código de Ética.

3. **Adherentes juveniles.** Son las personas de 14 a 17 años que participan en la organización NUEVAS IDEAS (artículo 51). No son afiliados en el sentido del artículo 107 de la Constitución, porque la ciudadanía se adquiere a los 18 años, y por eso se rigen por las siguientes reglas:
   - Su participación requiere la autorización expresa de su padre, madre o representante legal, que puede revocarse en cualquier momento.
   - Participan con voz, y con voto solo en las decisiones internas de NUEVAS IDEAS; no votan en las elecciones, consultas ni órganos del Partido, no integran órganos de dirección, gobierno, administración o control, y no pueden ser candidatos, salvo a los Consejos de Juventud, en los términos de la Ley 1622 de 2013 y de la Ley 1885 de 2018.
   - No pueden hacer aportes económicos ni administrar recursos sin autorización de su representante legal, y no se usan en propaganda electoral, recolección de fondos ni actividades de riesgo.
   - El Partido aplica la política de protección de niños, niñas y adolescentes de la Ley 1098 de 2006: actividades adecuadas a su edad, con adultos responsables, en lugares seguros, con un canal confidencial de denuncia y con activación de las rutas de protección ante las autoridades. Sus datos personales reciben tratamiento reforzado (artículo 93).
   - Al cumplir 18 años pueden pasar a ser militantes ratificando su voluntad; pueden retirarse en cualquier momento y su representante legal puede solicitar su retiro, sin sanción alguna.

Parágrafo. Quienes suscribieron el acta de constitución son **fundadores**. La calidad de fundador es honoraria: reconoce un hecho histórico y no otorga derechos políticos, cargos ni privilegios distintos de los de cualquier afiliado.

ARTÍCULO 14. Requisitos y procedimiento de afiliación. Para afiliarse al Partido se requiere:

1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio, es decir, mayor de 18 años y con cédula de ciudadanía y derechos políticos vigentes.
2. No pertenecer a otro partido o movimiento político con personería jurídica (artículo 15).
3. No estar en una situación en la que la Constitución o la ley prohíban tomar parte en las actividades de los partidos, como ocurre con los empleados de la Rama Judicial, de los órganos electorales, de control y de seguridad (artículo 127 de la Constitución) y con los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo. Quien salga de esa situación puede afiliarse desde entonces.
4. Aceptar los estatutos, el Código de Ética y la plataforma del Partido.
5. Autorizar el tratamiento de sus datos personales (artículo 18).

Procedimiento. La inscripción se hace por la plataforma Síntesis Electoral o, a elección del interesado, en las sedes del Partido o ante el directorio de su territorio, con un formulario físico o electrónico. El solicitante identifica su cédula de ciudadanía, declara bajo la gravedad del juramento que no pertenece a otro partido o movimiento con personería jurídica y firma la autorización de tratamiento de datos. La afiliación es gratuita y no puede condicionarse al pago de ningún valor.

La militancia se establece con la inscripción (artículo 2 de la Ley 1475 de 2011). La Secretaría General verifica el cumplimiento de los requisitos, incluso mediante el cruce de información con las autoridades electorales, dentro de los quince (15) días siguientes, y expide una constancia de afiliación. Solo podrá negar o cancelar la inscripción por incumplimiento de alguno de los requisitos, mediante decisión motivada que se notifica al interesado. Contra esa decisión proceden el recurso de reposición ante la Secretaría General y el de apelación ante la Dirección Nacional, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación.

ARTÍCULO 15. Prohibición de doble militancia. En desarrollo del artículo 107 de la Constitución y del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, rigen las siguientes reglas:

1. Ninguna persona puede pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica. La pertenencia al Partido se establece con la inscripción en su registro de afiliados.
2. Quienes ejerzan cargos de dirección, gobierno, administración o control en el Partido, y quienes hayan sido o aspiren a ser elegidos a cargos o corporaciones públicas con su aval, no pueden apoyar candidatos de otra organización política.
3. Quien haya sido elegido a una corporación pública o a un cargo uninominal con el aval del Partido debe permanecer en él mientras ejerza el cargo. Si desea inscribirse en el siguiente proceso electoral por otro partido o por un grupo significativo de ciudadanos, debe renunciar a su curul o cargo con al menos doce (12) meses de anticipación al primer día de inscripciones.
4. Los directivos del Partido que quieran aspirar a cargos de elección popular por otra organización, o hacer parte de su dirección, deben renunciar al cargo directivo con al menos doce (12) meses de anticipación a la nominación, a la aceptación de la nueva designación o a la inscripción.
5. Quien participe en una consulta del Partido no puede inscribirse por otra organización política en el mismo proceso electoral (artículo 7 de la Ley 1475 de 2011).
6. La violación de estas reglas es doble militancia. Es falta gravísima (artículo 73), se sanciona conforme al Capítulo X hasta con la expulsión y, tratándose de candidatos, puede dar lugar a la revocatoria del aval y de la inscripción (artículo 62). El Partido puede solicitar a las autoridades electorales la verificación de la militancia de sus afiliados, quienes la autorizan al afiliarse.

Parágrafo. Las restricciones de este artículo no se aplican a las personas que pertenecían a partidos o movimientos disueltos por decisión propia o que perdieron la personería jurídica por causas distintas de las sanciones legales: pueden afiliarse al Partido sin incurrir en doble militancia. La misma regla protege a los afiliados del Partido si este se disuelve o pierde su personería por esas causas.

ARTÍCULO 16. Derechos de los afiliados. Los afiliados tienen los siguientes derechos:

1. Participar con voz y voto en las consultas internas, en la elección de directivas y delegados, y en las decisiones que estos estatutos someten a su voto.
2. Elegir y ser elegidos en los órganos del Partido y postularse como candidatos a cargos y corporaciones públicas, cumpliendo los requisitos legales y estatutarios.
3. Presentar propuestas, iniciativas, peticiones, quejas y reclamos ante cualquier órgano, y recibir respuesta oportuna y motivada (Capítulo XIII).
4. Recibir información sobre la gestión política, administrativa y financiera del Partido, y conocer sus actas, cuentas y decisiones, salvo las reservas legales (Capítulo XII).
5. Recibir formación política y capacitación por medio de la Escuela Rosa.
6. Pertenecer a las organizaciones sectoriales del artículo 50 al 53 que les correspondan.
7. Contar con el debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia y la doble instancia en cualquier actuación disciplinaria.
8. Impugnar las decisiones de los órganos de dirección, gobierno, administración y control, y de las bancadas, por los medios del Capítulo XIII.

9. Ser protegidos contra toda forma de discriminación, acoso y violencia, incluida la violencia política y la violencia contra las mujeres en la política.
10. Que se protejan sus datos personales y ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información (artículo 93).
11. Promover, con el porcentaje de afiliados que fija el artículo 29, la convocatoria de la Convención Nacional extraordinaria, y presentar iniciativas de reforma de los estatutos (artículo 100).
12. Retirarse libremente del Partido.

ARTÍCULO 17. Deberes de los afiliados. Los afiliados deben:

1. Respetar la Constitución, la ley, estos estatutos, los reglamentos y las decisiones de los órganos competentes.
2. Actuar conforme a los principios y valores del Partido y a su Código de Ética, y abstenerse de conductas que afecten su buen nombre.
3. No incurrir en doble militancia y declarar de inmediato cualquier circunstancia que les impida seguir siendo afiliados.
4. Abstenerse de toda forma de violencia, acoso, discriminación o violencia política, y respetar la pluralidad y el debate democrático interno.
5. Declarar y gestionar los conflictos de interés que tengan frente a decisiones, contratos, avales o procesos del Partido.
6. Mantener actualizados sus datos de contacto y guardar reserva sobre la información que la ley o estos estatutos declaren reservada.
7. Contribuir al logro de los objetivos del Partido, con trabajo, formación y aportes. Las cuotas de afiliados que fije la Convención Nacional se establecen con carácter general, de acuerdo con la capacidad económica de cada afiliado, y su pago nunca es condición para votar, ser elegido o ser tratado con igualdad.
8. Quienes ocupen cargos de elección popular con aval del Partido, además, actuar en bancada (Capítulo IX) y rendir cuentas a sus electores y al Partido.
9. Denunciar ante el Consejo de Control Ético y ante las autoridades competentes los actos de corrupción y de violencia de que tengan conocimiento.

ARTÍCULO 18. Registro de afiliados y protección de datos personales. La Secretaría General lleva el registro de afiliados del Partido, que es único, digital y de acceso restringido. Contiene, como mínimo, el nombre, el número de cédula de ciudadanía, el lugar de inscripción y de residencia, la fecha de afiliación, los datos de contacto y el directorio al que pertenece cada afiliado. Se actualiza de manera permanente y se pone a disposición del CNE y de las autoridades electorales en los términos y oportunidades que fijen la ley y el CNE (artículo 3 de la Ley 1475 de 2011).

El tratamiento de los datos personales de los afiliados, simpatizantes y adherentes cumple la Ley 1581 de 2012, la Ley 1266 de 2008 y sus decretos reglamentarios, y se sujeta a estas reglas:

1. La pertenencia a un partido es un dato sensible. Se trata solo con autorización previa, expresa e informada del titular, para las finalidades de gestión de la afiliación, convocatorias, votaciones, comunicaciones del Partido y cumplimiento de los deberes legales ante las autoridades.
2. El Partido no vende, cede ni comparte con terceros los datos de sus afiliados, salvo las entregas que ordene la ley o una autoridad competente. Los datos de los menores no se usan para propaganda electoral personalizada.

3. Los titulares pueden conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos y revocar su autorización, salvo cuando la ley exija conservarlos, mediante solicitud al oficial de protección de datos del Partido (artículo 93).
4. La información del registro se protege con medidas técnicas y organizativas de seguridad: control de accesos por perfiles, registro de consultas, cifrado y copias de respaldo.
5. Los datos de quienes pierden la calidad de afiliado se conservan solo durante el tiempo que exijan las obligaciones legales y los procesos pendientes; luego se suprimen o anonimizan.
6. El Partido publica estadísticas agregadas de afiliación, sin datos personales.

ARTÍCULO 19. Renuncia, retiro y pérdida de la calidad de afiliado. La calidad de afiliado se pierde por:

1. **Renuncia o retiro voluntario.** El afiliado puede renunciar libremente, por escrito o por la plataforma Síntesis Electoral, y la renuncia surte efectos desde su presentación, sin necesidad de aceptación. La Secretaría General la registra dentro de los cinco (5) días siguientes. Quien ejerza un cargo directivo debe poner su cargo a disposición, y quien ejerza un cargo de elección popular con aval del Partido queda sujeto al artículo 15.
2. **Muerte** del afiliado, acreditada con el registro civil de defunción.
3. **Expulsión** en firme, impuesta conforme al Capítulo X.
4. **Doble militancia** comprobada, previo el procedimiento disciplinario del Capítulo X.
5. **Pérdida o suspensión de los derechos políticos** por decisión judicial: la suspensión suspende los derechos del afiliado mientras dure, y la pérdida de la ciudadanía implica la pérdida de la calidad de afiliado.
6. **Falsedad** comprobada en los datos o declaraciones de la inscripción, previo el debido proceso.

La pérdida de la calidad de afiliado por una causa distinta de la renuncia, la muerte o la decisión judicial requiere decisión motivada, con derecho de defensa y con los recursos del Capítulo X. Con la pérdida de la calidad de afiliado terminan los derechos y deberes de este artículo, los cargos internos que ocupara y el derecho a usar los símbolos del Partido; no hay lugar a devolución de cuotas ni aportes, y subsisten las obligaciones pendientes.

El antiguo afiliado puede volver a afiliarse cuando cumpla los requisitos del artículo 14. Quien haya sido expulsado solo puede reingresar con autorización del Consejo de Control Ético, y no antes de cuatro (4) años.

ARTÍCULO 20. Afiliados en el exterior. Los colombianos residentes en el exterior pueden afiliarse al Partido cumpliendo los mismos requisitos del artículo 14, por la plataforma Síntesis Electoral o por los medios que el Partido habilite en cada país, con validación de su identidad y de su cédula de ciudadanía. Tienen los mismos derechos y deberes que los demás afiliados.

Los afiliados en el exterior:

1. Votan por medios electrónicos en la elección de directivas y en las consultas internas, con las mismas garantías del artículo 56.
2. Se organizan en comités por país o ciudad y en el Directorio de Colombianos en el Exterior (artículo 47), y eligen al menos dos (2) delegados a la Convención Nacional, procurando la paridad.
3. Pueden ser inscritos como candidatos a la circunscripción internacional que la ley establezca para la Cámara de Representantes, por los mecanismos de los artículos 57 a 59.
4. Respetan las leyes del país donde residen, incluidas las que regulen la actividad política de extranjeros, y el Partido ajusta sus actividades en el exterior a ellas.

CAPÍTULO IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA GENERAL

ARTÍCULO 21. Órganos del Partido. El Partido se organiza en el nivel nacional, en el nivel territorial (departamental, distrital, municipal, local y del exterior) y en las organizaciones sectoriales, con los siguientes órganos:

1. **Órgano de gobierno:** la Convención Nacional (artículos 26 a 30).
2. **Órganos de dirección:** la Dirección Nacional (artículos 31 a 35), la Presidencia (artículo 36) y, si la Dirección Nacional lo crea, el Comité Ejecutivo (artículo 39). En el territorio, los directorios (artículos 44 a 49).
3. **Órganos de administración:** la Secretaría General (artículo 37), la representación legal (artículo 38) y el Responsable de la gestión financiera (artículo 41).
4. **Órganos de control:** el Consejo de Control Ético y Disciplinario (artículo 40), el Revisor Fiscal o la auditoría independiente (artículo 42) y la Veeduría Interna y Defensoría del Afiliado (artículo 43).
5. **Órganos de apoyo:** las organizaciones sectoriales NUEVAS LÍDERES, NUEVAS IDEAS, NUEVAS RAÍCES y NUEVOS COLORES (artículos 50 a 53), la Escuela Rosa (artículo 54), la Comisión Electoral Interna (artículo 56) y las bancadas (Capítulo IX).

Ningún órgano puede ejercer funciones asignadas a otro. En caso de urgencia que ponga en riesgo al Partido o el cumplimiento de la ley, la Dirección Nacional puede adoptar las medidas indispensables dentro de su competencia y debe someterlas a ratificación del órgano competente en la siguiente sesión.

Los directivos se inscriben ante el CNE dentro de los diez (10) días siguientes a su elección o designación, y solo se reconoce como autoridades del Partido a los directivos debidamente inscritos (artículo 9 de la Ley 1475 de 2011).

ARTÍCULO 22. Principios de funcionamiento de los órganos. Los órganos del Partido funcionan conforme a los siguientes principios:

1. **Colegialidad.** Los órganos colegiados deliberan y deciden como cuerpo. Ningún miembro, ni siquiera quien presida, puede decidir individualmente lo que corresponde al órgano.
2. **Publicidad.** Las sesiones se registran en actas y las decisiones se publican (artículos 25 y 90), salvo las reservas legales.
3. **Periodos.** Los directivos elegidos ejercen por cuatro (4) años, contados desde su posesión, y no pueden ejercer el mismo cargo por más de dos (2) periodos consecutivos. Quien deje el cargo por un periodo completo puede volver a postularse. El Revisor Fiscal y el Responsable de la gestión financiera se rigen por los artículos 41 y 42.
4. **Paridad e inclusión.** Los órganos colegiados de elección se integran con paridad y alternancia de género, y con la participación de jóvenes que fija el artículo 60.
5. **Independencia de los órganos de control.** El Consejo de Control Ético y Disciplinario, el Revisor Fiscal y la Veeduría no reciben órdenes de los órganos que vigilan, y sus miembros solo pueden ser removidos por las causas y con el procedimiento de estos estatutos.
6. **Incompatibilidades.** Nadie puede integrar a la vez un órgano de dirección y uno de control. Ni el cónyuge o compañero permanente, ni los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil del Presidente, del Secretario General o de un miembro

de la Dirección Nacional pueden ser designados Responsable de la gestión financiera, Revisor Fiscal o miembros de los órganos de control.

7. **Conflictos de interés.** Quien tenga un interés particular en un asunto debe declararlo y abstenerse de participar en su deliberación y votación.
8. **Responsabilidad y rendición de cuentas.** Los directivos responden por el cumplimiento de la Constitución, la ley y los estatutos, y por la democratización interna y el fortalecimiento del régimen de bancadas (artículo 4, numeral 6, de la Ley 1475 de 2011).

ARTÍCULO 23. Reglas comunes de quórum y mayorías. Salvo que estos estatutos dispongan otra cosa, los órganos colegiados aplican las siguientes reglas:

1. **Quórum deliberativo:** es el número mínimo de integrantes que debe estar presente para iniciar la sesión. En la Dirección Nacional, los directorios y los órganos de control, es la mitad más uno de sus integrantes. En la Convención Nacional, es la tercera parte de los delegados acreditados.
2. **Quórum decisorio:** es el mínimo de integrantes que debe estar presente al momento de votar, y es igual al quórum deliberativo, salvo para las decisiones que requieren mayoría calificada.
3. **Mayoría simple:** la mayoría de los votos de los integrantes presentes en la votación.
4. **Mayoría absoluta:** la mitad más uno de los integrantes del órgano.
5. **Mayoría calificada:** las dos terceras (2/3) partes de los integrantes del órgano o, en la Convención Nacional, de los delegados presentes con un quórum de la mitad más uno de los delegados acreditados.

Las decisiones se toman por mayoría simple. Requieren mayoría calificada, por ser decisiones fundamentales que protegen a las minorías y al pluralismo: la reforma de los estatutos, la modificación de la declaración ideológica o de los símbolos, la fusión, la escisión y la disolución (artículos 101 a 106), la aprobación del Código de Ética, y las que estos estatutos mencionen expresamente.

Las abstenciones se cuentan para el quórum, pero no como votos favorables. Si hay empate, se repite la votación en la misma sesión; si persiste, la propuesta se considera negada. El voto es personal e indelegable. Quien tenga un conflicto de interés se abstiene y su ausencia se descuenta del quórum de ese asunto.

ARTÍCULO 24. Convocatorias, sesiones presenciales, virtuales y mixtas. Convocatoria. Las sesiones se convocan por escrito, por correo electrónico y por la página web del Partido, indicando fecha, hora, modalidad, lugar o enlace de conexión y orden del día. La convocatoria se envía con la siguiente antelación mínima: treinta (30) días calendario para la Convención Nacional ordinaria; quince (15) días calendario para la Convención Nacional extraordinaria; cinco (5) días calendario para las sesiones ordinarias de la Dirección Nacional y de los directorios, y cuarenta y ocho (48) horas para las extraordinarias. Los documentos de la sesión se envían con la convocatoria.

Modalidades. Las sesiones pueden ser presenciales, virtuales o mixtas, según decida quien convoca. Las virtuales y mixtas exigen una plataforma que permita la comunicación simultánea y recíproca de los participantes, verificar su identidad, comprobar el quórum, votar con trazabilidad y grabar la sesión. Quien pierda la conexión se considera ausente mientras no se restablezca; si la falla impide la deliberación, se suspende la sesión hasta que se restablezca.

Decisiones por comunicación escrita o electrónica. La Dirección Nacional puede adoptar decisiones sin reunirse, cuando todos sus miembros reciben la propuesta, expresan su voto por escrito o por

medios electrónicos dentro del plazo fijado y la mayoría exigida se alcanza dentro de él. La Secretaría General deja constancia en un acta.

Sesión universal. Un órgano puede reunirse sin convocatoria cuando están presentes todos sus integrantes y todos aceptan reunirse.

Reserva. Las sesiones o partes de ellas que traten asuntos disciplinarios o datos personales protegidos son reservadas; sus decisiones se publican conforme al artículo 90.

ARTÍCULO 25. Actas y archivo. De cada sesión de un órgano colegiado se levanta un acta, que contiene: el número y la fecha; el lugar o la plataforma; quien convoca y quien preside; la lista de asistentes y la verificación del quórum; el orden del día; un resumen de las deliberaciones; las proposiciones y los resultados de las votaciones, con el nombre de los votantes en las votaciones nominales; las decisiones adoptadas; y las constancias que pidan los integrantes.

El acta la firman quien presidió y el secretario de la sesión, con firma manuscrita o electrónica (Ley 527 de 1999), dentro de los quince (15) días siguientes. Se aprueba en la sesión siguiente o por una comisión de dos integrantes designada para ese efecto. Las actas de la Convención Nacional las firman también dos delegados verificadores elegidos en la sesión.

La Secretaría General custodia los libros de actas de la Convención Nacional y de la Dirección Nacional, el registro de afiliados y el registro de directivos. Pueden llevarse en formato digital, con firma electrónica, copias de respaldo y medidas de integridad. Los libros, actas y documentos del Partido se conservan conforme a la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos): permanentemente los estatutos, las actas de la Convención Nacional y de la Dirección Nacional y las decisiones disciplinarias; y por lo menos diez (10) años los libros y soportes contables.

El Secretario General expide certificaciones y copias auténticas y las entrega a las autoridades que las soliciten. Las actas se publican en la página web dentro de los treinta (30) días siguientes a su aprobación, con las reservas del artículo 90.

CAPÍTULO V. ÓRGANOS NACIONALES

Congreso o Convención Nacional

ARTÍCULO 26. Naturaleza. La Convención Nacional, también llamada Congreso Nacional del Partido, es el máximo órgano de gobierno y de decisión de Nueva Síntesis. Expresa la voluntad de los afiliados por medio de los delegados que ellos eligen, y sus decisiones, adoptadas conforme a estos estatutos, obligan a todos los órganos, directivos, bancadas y afiliados.

La Convención Nacional se reúne por lo menos cada dos (2) años, como exige el artículo 4, numeral 4, de la Ley 1475 de 2011, y garantiza que los afiliados influyan en las decisiones más importantes del Partido.

ARTÍCULO 27. Integración. La Convención Nacional se integra con un número de delegados no inferior a ciento cincuenta (150), que fija el reglamento de la Convención con al menos tres (3) meses de antelación a cada sesión, con la siguiente composición:

1. **Delegados territoriales, no menos del setenta por ciento (70 %):** elegidos por los afiliados de cada departamento, del Distrito Capital y del exterior, por la plataforma Síntesis Electoral, en proporción al número de afiliados de cada territorio y con un mínimo de dos (2) delegados por departamento, por el Distrito Capital y por el exterior.
2. **Delegados de las organizaciones sectoriales, el diez por ciento (10 %):** elegidos por los miembros de NUEVAS LÍDERES, NUEVAS IDEAS, NUEVAS RAÍCES y NUEVOS COLORES, en partes iguales para cada una.
3. **Delegados de las bancadas, hasta el diez por ciento (10 %):** elegidos por los miembros del Partido en cada corporación pública, con paridad.
4. **Miembros de la Dirección Nacional,** que ejercen voz y voto, hasta el diez por ciento (10 %).

Asisten con voz, pero sin voto: los miembros del Consejo de Control Ético y Disciplinario, el Veedor, el Revisor Fiscal, el Responsable de la gestión financiera y el Director de la Escuela Rosa.

El reglamento de la Convención garantiza la paridad y la alternancia de género entre los delegados y la participación de jóvenes conforme al artículo 60. Los delegados se eligen para cada Convención ordinaria y ejercen hasta la siguiente; los mismos delegados concurren a las convenciones extraordinarias. La Comisión Electoral Interna (artículo 56) acredita a los delegados.

ARTÍCULO 28. Funciones. Corresponde a la Convención Nacional:

1. Aprobar y reformar los estatutos del Partido (Capítulo XIV).
2. Aprobar y modificar la declaración ideológica, la plataforma programática y los símbolos del Partido.
3. Aprobar el Código de Ética y sus reformas.
4. Fijar los lineamientos generales para la selección de candidatos, la conformación de listas y las coaliciones.
5. Decidir la fusión, la escisión, la disolución y la liquidación del Partido (Capítulo XV).
6. Examinar y aprobar los informes de gestión de la Dirección Nacional, los estados financieros y el informe del Revisor Fiscal, y fijar los lineamientos generales de las cuotas de afiliados.
7. Conocer el informe de la Comisión Electoral Interna sobre las elecciones de directivas y posesionar a los elegidos.
8. Aprobar el reglamento de la Convención y elegir su mesa directiva, integrada por tres (3) delegados que no sean miembros de la Dirección Nacional, con paridad.
9. Resolver los asuntos que la Dirección Nacional, el Consejo de Control Ético o los afiliados, conforme a estos estatutos, sometan a su consideración.
10. Ejercer las funciones de gobierno que la ley o estos estatutos no atribuyan a otro órgano.

ARTÍCULO 29. Sesiones ordinarias y extraordinarias. La Convención Nacional se reúne en sesión ordinaria cada dos (2) años, en la fecha y el lugar que fije la Dirección Nacional, con la convocatoria del artículo 24. Si la Dirección Nacional no la convoca con la antelación debida, la convoca la Veeduría Interna.

Se reúne en sesión extraordinaria cuando la convoque:

1. El Presidente.
2. La Dirección Nacional, por mayoría absoluta.
3. Un número de afiliados no inferior al diez por ciento (10 %) de los inscritos, que expresen su apoyo por la plataforma Síntesis Electoral o por escrito, verificado por la Comisión Electoral Interna.

4. La Veeduría Interna, cuando constate que no se han cumplido los estatutos.

En las sesiones extraordinarias solo se tratan los asuntos para los que fueron convocadas. Las sesiones pueden ser presenciales, virtuales o mixtas (artículo 24).

ARTÍCULO 30. Quórum y decisiones. La Convención Nacional delibera con un quórum de la tercera parte de los delegados acreditados y decide por mayoría simple de los delegados presentes. Requieren la mayoría calificada del artículo 23, con quórum de la mitad más uno de los delegados acreditados: la reforma de los estatutos, la modificación de la declaración ideológica o de los símbolos, la fusión, la escisión, la disolución y la aprobación del Código de Ética.

Las votaciones pueden hacerse en la sala o por medios electrónicos con verificación de identidad. Las decisiones constan en acta (artículo 25), se publican y pueden ser impugnadas conforme al Capítulo XIII. La Convención Nacional no puede adoptar decisiones contrarias a la Constitución, a la ley ni a los derechos de los afiliados.

Dirección Nacional

ARTÍCULO 31. Naturaleza e integración. La Dirección Nacional es el órgano de dirección política y administrativa del Partido entre una Convención Nacional y otra. Se integra con catorce (14) miembros, con voz y voto:

1. El Presidente, elegido por los afiliados.
2. Nueve (9) miembros elegidos por los afiliados, en circunscripción nacional, con paridad y alternancia (artículo 56).
3. Cuatro (4) representantes de las organizaciones sectoriales, uno por cada una de NUEVAS LÍDERES, NUEVAS IDEAS, NUEVAS RAÍCES y NUEVOS COLORES, elegidos por los miembros de cada organización. El representante de NUEVAS LÍDERES es una mujer.

El Secretario General es designado por la Dirección Nacional, por mayoría absoluta y a propuesta del Presidente, de entre los nueve (9) miembros elegidos por los afiliados, y conserva esa condición.

Asisten con voz, pero sin voto: el Veedor, el Revisor Fiscal, el Responsable de la gestión financiera, el Director de la Escuela Rosa y los voceros de las bancadas del Congreso de la República.

La Dirección Nacional se integra con paridad: ningún género puede tener más de siete (7) de sus catorce (14) miembros. Si el resultado de la elección no la produce, la Comisión Electoral Interna reemplaza a los últimos elegidos del género sobrerrepresentado, en la lista de los nueve (9), por los siguientes candidatos de la misma lista del otro género.

ARTÍCULO 32. Funciones. Corresponde a la Dirección Nacional:

1. Dirigir la actividad política y administrativa del Partido y ejecutar las decisiones de la Convención Nacional.
2. Aprobar el presupuesto anual y supervisar su ejecución (artículo 84), y velar por el cumplimiento del régimen financiero.
3. Designar al Secretario General, al Responsable de la gestión financiera, al Revisor Fiscal y al Director de la Escuela Rosa, en los términos de estos estatutos.
4. Convocar la Convención Nacional, las elecciones de directivas y las consultas internas, y reglamentar su realización (artículos 29, 56 y 57).
5. Definir la política de avales, otorgarlos por medio del representante legal y revocarlos (artículo 62), y aprobar las coaliciones por mayoría calificada (artículo 63).

6. Adoptar la declaración política del Partido ante el CNE conforme al artículo 8 y coordinarla con las bancadas.
7. Expedir y modificar los reglamentos internos, entre ellos los de Síntesis Electoral, bancadas, finanzas y directorios (artículo 110).
8. Adoptar un Código de Ética provisional y proponer a la Convención Nacional su aprobación definitiva.
9. Intervenir, suspender o disolver directorios con el procedimiento del artículo 49.
10. Crear comités, comisiones y equipos de trabajo, y el Comité Ejecutivo del artículo 39.
11. Autorizar los actos y contratos que superen las cuantías del artículo 84.
12. Presentar a la Convención Nacional informes de gestión y rendir cuentas anualmente a los afiliados (artículo 92).
13. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, la ley y los estatutos por los órganos del Partido, y adoptar las medidas del artículo 21 en caso de urgencia.
14. Presentar iniciativas de reforma de estatutos (artículo 100).

ARTÍCULO 33. Elección, periodo y renovación. Los directivos nacionales (Presidente, miembros de la Dirección Nacional, miembros del Consejo de Control Ético y Disciplinario y Veedor) y los miembros de los directorios territoriales son elegidos por los afiliados, un afiliado un voto, por medio de la plataforma Síntesis Electoral, con las garantías del artículo 56.

Las consultas internas para escoger los candidatos del Partido a alcaldías, gobernaciones, Presidencia y Vicepresidencia de la República también se realizan por medio de la plataforma Síntesis Electoral (artículos 57 y 58).

Periodo. Los directivos elegidos ejercen por cuatro (4) años y no pueden ejercer el mismo cargo por más de dos (2) periodos consecutivos (artículo 22). La renovación de la Dirección Nacional se hace de manera integral: la Dirección Nacional convoca las elecciones con al menos sesenta (60) días de antelación al vencimiento del periodo, y los elegidos se posesionan cuando este termina.

Requisitos. Para ser elegido directivo se requiere ser afiliado con al menos seis (6) meses de antigüedad, salvo en las elecciones fundacionales (artículo 109); estar a paz y salvo en sus obligaciones con el Partido; no estar sancionado disciplinariamente ni incurso en inhabilidades o incompatibilidades legales o estatutarias, y aceptar el Código de Ética.

Los elegidos se posesionan ante la Convención Nacional o, entre convenciones, ante la Dirección Nacional, y se inscriben ante el CNE dentro de los diez (10) días siguientes (artículo 21).

ARTÍCULO 34. Sesiones y quórum. La Dirección Nacional se reúne en sesión ordinaria por lo menos una vez al mes, según el calendario que apruebe en su primera sesión del año, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Presidente o la tercera parte de sus miembros. Puede sesionar de forma presencial, virtual o mixta y decidir por comunicación escrita o electrónica (artículo 24).

El quórum deliberativo y decisorio es de ocho (8) de sus catorce (14) miembros. Las decisiones se toman por mayoría simple. Requieren mayoría calificada, es decir, diez (10) votos favorables: la aprobación de coaliciones, la intervención, suspensión o disolución de directorios, la revocatoria de avales por razones diferentes de las inhabilidades legales, y las demás que estos estatutos señalen.

El miembro que falte sin justificación a tres (3) sesiones consecutivas o a cinco (5) en un año pierde su investidura, previa audiencia, por decisión de la Dirección Nacional, y se aplica el artículo 35.

ARTÍCULO 35. Vacancias y reemplazos. Faltas temporales. Hay falta temporal por licencia, incapacidad médica, suspensión provisional o sanción de suspensión. El miembro ausente es reemplazado, mientras dure la falta, por el siguiente candidato de la lista de la que provenía, del mismo género, o por el representante suplente de la organización sectorial.

Faltas absolutas. Hay falta absoluta por muerte, renuncia, destitución, incapacidad permanente, pérdida de la calidad de afiliado, inhabilidad sobreviniente o pérdida de la investidura por inasistencia. El miembro que falta se reemplaza por el siguiente candidato de la lista de la que provenía, del mismo género, por el resto del periodo. Si no hay más candidatos, la Dirección Nacional designa a un afiliado del mismo género, por mayoría calificada. Los representantes de las organizaciones sectoriales los reemplaza la propia organización.

Presidente. En caso de falta temporal del Presidente, lo reemplaza el miembro de la Dirección Nacional que esta designe, preferiblemente el Secretario General. Si la falta es absoluta y ocurre durante la primera mitad del periodo, la Dirección Nacional convoca elecciones por Síntesis Electoral dentro de los noventa (90) días siguientes. Si ocurre durante la segunda mitad, la Dirección Nacional designa, entre sus miembros y por mayoría calificada, a quien complete el periodo.

Los reemplazos se inscriben ante el CNE en el plazo del artículo 21. Se mantiene en todo caso la paridad del artículo 31.

Presidencia, Secretaría y representación legal

ARTÍCULO 36. Presidente o director nacional. El Presidente, también llamado Director Nacional, es el máximo directivo del Partido. Lo eligen los afiliados por Síntesis Electoral para un periodo de cuatro (4) años, sin posibilidad de ejercer por más de dos (2) periodos consecutivos. Le corresponde:

1. Ejercer la dirección y la vocería política del Partido, y velar por su unidad y por el cumplimiento de estos estatutos.
2. Presidir la Dirección Nacional y el Comité Ejecutivo, y convocarlos.
3. Ejecutar las decisiones de la Convención Nacional y de la Dirección Nacional.
4. Proponer a la Dirección Nacional al Secretario General y presentarle los informes de gestión.
5. Ejercer la representación legal del Partido, conforme al artículo 38.
6. Coordinar la relación del Partido con las bancadas, los directorios, las organizaciones sectoriales y otros partidos.
7. Presentar anualmente el informe de rendición de cuentas (artículo 92).
8. Cumplir las demás funciones que le asignen la ley, estos estatutos y los reglamentos.

El Presidente no puede decidir individualmente lo que corresponde a un órgano colegiado (artículo 22).

Parágrafo. Primera presidencia. Iris Maia Escorcia Duque, fundadora del Partido, ejerce la Presidencia de manera provisional desde la aprobación de estos estatutos y hasta que se posesione el Presidente elegido en las elecciones fundacionales, conforme al artículo 109.

ARTÍCULO 37. Secretario general. El Secretario General (o Secretaria General) es miembro de la Dirección Nacional y ejerce las funciones de administración política y documental del Partido. Lo designa la Dirección Nacional conforme al artículo 31 por el mismo periodo de esta. Le corresponde:

1. Convocar las sesiones, llevar las actas y custodiar los libros del Partido (artículo 25), y expedir certificaciones y copias auténticas.

2. Llevar el registro de afiliados y de directivos, y verificar la afiliación (artículos 14 y 18).
3. Tramitar las inscripciones de directivos, estatutos, reformas y demás actos ante el CNE, junto con el representante legal.
4. Coordinar el funcionamiento de los órganos, directorios y organizaciones sectoriales, y la comunicación oficial del Partido.
5. Llevar el registro de sanciones y recibir las comunicaciones del Consejo de Control Ético (artículo 79).
6. Ejercer las demás funciones que le asignen la Dirección Nacional y el Presidente.

Parágrafo. Primera Secretaría General. María Camila Herrera Carvajal ejerce la Secretaría General de manera provisional desde la aprobación de estos estatutos y hasta la instalación de la Dirección Nacional elegida en las elecciones fundacionales, conforme al artículo 109.

ARTÍCULO 38. Representante legal y suplentes. El Presidente es el representante legal del Partido, judicial y extrajudicialmente, ante las autoridades electorales y administrativas, los terceros y el sistema financiero. La Dirección Nacional designa dos suplentes: el primero es el Secretario General y el segundo es un miembro de la Dirección Nacional que esta determine. Los suplentes reemplazan al representante legal en sus ausencias temporales o absolutas, sin que los terceros tengan que probar la ausencia.

Al representante legal le corresponde, en especial:

1. Representar al Partido ante el CNE, la Registraduría Nacional del Estado Civil y las demás autoridades, y tramitar las inscripciones de directivos y candidatos.
2. Otorgar los avales y firmar las inscripciones de candidatos, conforme a las decisiones de los órganos competentes (artículo 62).
3. Celebrar los actos y contratos del Partido dentro de las cuantías del artículo 84, y con autorización de la Dirección Nacional por encima de ellas.
4. Suscribir los documentos y presentar los informes que exija la ley, con el apoyo del Responsable de la gestión financiera.
5. Actuar como liquidador en los casos del artículo 107.

Parágrafo. Primera representación legal. Iris Maia Escorcia Duque ejerce la representación legal desde la aprobación de estos estatutos y hasta que se posesione el Presidente elegido en las elecciones fundacionales (artículo 109). Segundo suplente: *[Nombre completo y C.C. del segundo suplente]*.

ARTÍCULO 39. Comité ejecutivo. La Dirección Nacional podrá crear un Comité Ejecutivo, por mayoría absoluta, para agilizar la gestión ordinaria del Partido. Lo integran el Presidente, el Secretario General y tres (3) miembros de la Dirección Nacional elegidos por esta, de modo que haya al menos dos (2) personas de cada género. El Responsable de la gestión financiera asiste con voz.

El Comité Ejecutivo ejecuta las decisiones de la Dirección Nacional, adopta las medidas urgentes que esta le delegue y prepara sus sesiones. No puede reformar los estatutos, aprobar el presupuesto, otorgar avales ni coaliciones, designar o remover directivos, intervenir directorios ni imponer sanciones. Sus decisiones se presentan a la Dirección Nacional en su siguiente sesión, que puede ratificarlas o dejarlas sin efecto, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe por terceros. Su periodo termina con el de la Dirección Nacional que lo creó.

Otros órganos nacionales

ARTÍCULO 40. Órgano de control ético y disciplinario. El Consejo de Control Ético y Disciplinario es el órgano de control encargado de velar por el cumplimiento del Código de Ética, de conocer y decidir los procesos disciplinarios y de garantizar el debido proceso en el Partido. Se integra con siete (7) miembros, elegidos por los afiliados por Síntesis Electoral para un periodo de cuatro (4) años, con paridad (la diferencia entre géneros no puede superar uno) y con los siguientes requisitos: ser afiliado, tener reconocida solvencia moral e independencia, y no haber sido sancionado; al menos tres (3) de ellos deben ser abogados con cinco (5) años o más de experiencia, y al menos uno (1) con formación en enfoque de género y derechos humanos.

Sus miembros no pueden integrar otro órgano del Partido, ejercer cargos públicos de dirección, ser candidatos durante el periodo, ni ser empleados o contratistas del Partido; solo pueden presentarse como candidatos si renuncian al menos seis (6) meses antes de la inscripción.

El Consejo actúa en dos salas, que se sortean entre sus miembros al inicio del periodo: la Sala de Primera Instancia, de tres (3) miembros, y la Sala de Segunda Instancia, de cuatro (4) miembros. Ningún miembro de la Sala de Primera Instancia puede conocer del mismo caso en segunda instancia. Tiene una Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Política y de Género integrada por dos de sus miembros (artículo 77).

Funciones. Corresponde al Consejo:

1. Conocer y decidir las investigaciones disciplinarias y imponer las sanciones del artículo 74, con los procedimientos del Capítulo X.
2. Interpretar el Código de Ética y absolver las consultas sobre su aplicación.
3. Decidir las medidas cautelares del artículo 76.
4. Conocer los recursos contra las decisiones de los directorios y bancadas, conforme a estos estatutos.
5. Emitir el concepto previo a la intervención de directorios (artículo 49) y resolver las solicitudes de reingreso de expulsados (artículo 19).
6. Presentar anualmente un informe público sobre su gestión y sobre el estado de la ética en el Partido.

Las faltas absolutas de sus miembros se reemplazan con el siguiente candidato de la lista, del mismo género.

ARTÍCULO 41. Responsable de la gestión financiera. El Responsable de la gestión financiera es el órgano de administración encargado de administrar los recursos del Partido y de responder por su manejo y por la rendición de cuentas financieras. Lo designa la Dirección Nacional, por mayoría calificada, para un periodo de dos (2) años, renovable.

Debe ser profesional en contaduría, economía, administración, finanzas o áreas afines, con experiencia de por lo menos cinco (5) años en gestión financiera, sin antecedentes disciplinarios, fiscales ni penales que lo inhabiliten, y no podrá ser cónyuge, compañero permanente ni pariente en los grados del artículo 22 del Presidente, del Secretario General, de un miembro de la Dirección Nacional, del Revisor Fiscal ni de los miembros del Consejo de Control Ético.

Se inscribe ante el CNE como directivo de administración. Puede ser removido por la Dirección Nacional, por mayoría calificada, por incumplimiento de sus funciones, previo traslado de cargos y audiencia. Sus funciones se establecen en el artículo 85.

ARTÍCULO 42. Revisor fiscal o auditoría independiente. El Revisor Fiscal es el órgano de control financiero del Partido. Es un contador público titulado, con tarjeta profesional vigente (Ley 43 de 1990), o una firma de contadores públicos, que no tenga vínculo laboral con el Partido ni parentesco con sus directivos en los grados del artículo 22, ni interés en sus contratos. La Dirección Nacional lo designa por mayoría calificada, mediante una selección pública con por lo menos tres (3) propuestas, para un periodo de dos (2) años, renovable por una sola vez de manera consecutiva. Solo puede ser removido por la Dirección Nacional, por mayoría calificada, por incumplimiento de sus funciones o pérdida de independencia, previo traslado de cargos y audiencia.

Le corresponde:

1. Verificar que las operaciones del Partido se ajusten a la ley, a los estatutos y a las decisiones de los órganos competentes.
2. Dictaminar los estados financieros y certificar que reflejan fielmente la situación del Partido.
3. Comprobar que los recursos de la financiación estatal se destinen conforme al artículo 18 de la Ley 1475 de 2011 y al artículo 83 de estos estatutos.
4. Revisar los informes de ingresos y gastos antes de su presentación al CNE (artículo 87) y las cuentas de campaña consolidadas (artículo 88).
5. Dar cuenta por escrito a la Dirección Nacional, a la Convención Nacional y, cuando corresponda, a las autoridades, de las irregularidades que advierta.
6. Asistir con voz a las sesiones de la Dirección Nacional y de la Convención Nacional.

El Partido mantiene además un sistema de auditoría interna (artículo 86), con un programa anual de auditoría aprobado por la Dirección Nacional, cuyos informes se presentan al menos semestralmente a la Dirección Nacional y al Revisor Fiscal.

ARTÍCULO 43. Defensor del afiliado o veeduría interna. La Veeduría Interna y Defensoría del Afiliado es el órgano de control encargado de proteger los derechos de los afiliados y de vigilar la transparencia y el cumplimiento de los estatutos. Se integra con un Veedor y un suplente, de géneros distintos, elegidos por los afiliados por Síntesis Electoral para un periodo de cuatro (4) años, con los requisitos del artículo 33 y sin pertenecer a otro órgano del Partido.

Le corresponde:

1. Recibir, tramitar y hacer seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos de los afiliados (artículo 96), y orientarlos sobre sus derechos y recursos.
2. Vigilar los procesos electorales internos y proponer correctivos a la Comisión Electoral Interna.
3. Verificar la publicación de la información del Partido y el cumplimiento de la rendición de cuentas (Capítulo XII).
4. Convocar la Convención Nacional en los casos del artículo 29.
5. Acompañar a los afiliados en los procesos disciplinarios y recomendar medidas de garantía.
6. Presentar un informe público anual y asistir con voz a las sesiones de la Dirección Nacional y de la Convención Nacional.

El Veedor no puede ser sancionado por las opiniones o recomendaciones que formule en ejercicio de sus funciones. Los órganos del Partido le suministran la información que solicite, dentro de los diez (10) días siguientes.

CAPÍTULO VI. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

ARTÍCULO 44. Principio de organización territorial. El Partido se organiza en el territorio con unidad de dirección y descentralización de funciones. Su organización territorial comprende:

1. Directorios departamentales y del Distrito Capital de Bogotá (artículo 45).
2. Directorios distritales, municipales y locales (artículo 46), incluidos los de localidades, comunas y corregimientos.
3. El Directorio de Colombianos en el Exterior (artículo 47).

Se constituye un directorio departamental o del Distrito Capital cuando haya por lo menos cincuenta (50) afiliados en el territorio, y un directorio distrital, municipal o local cuando haya por lo menos veinte (20). Mientras no se cumpla ese número, la Dirección Nacional puede designar un coordinador territorial, por un máximo de doce (12) meses, que impulsa la afiliación y la organización del Partido.

Los directorios se eligen por los afiliados de su territorio, por Síntesis Electoral, para un periodo de cuatro (4) años, con paridad y alternancia (artículos 33 y 56). Sus integrantes deben ser afiliados en el territorio y se inscriben ante el CNE como directivos.

ARTÍCULO 45. Directorios departamentales y del Distrito Capital: integración y funciones. El Directorio departamental o del Distrito Capital se integra con siete (7) miembros elegidos por los afiliados del departamento o del Distrito Capital, con paridad (la diferencia entre géneros no puede superar uno). Asisten con voz los representantes de las organizaciones sectoriales en el territorio y los voceros de las bancadas del departamento.

Le corresponde:

1. Dirigir y representar políticamente al Partido en su territorio, con sujeción a estos estatutos y a las decisiones de la Dirección Nacional.
2. Ejecutar el programa del Partido y formular las propuestas territoriales dentro de la plataforma programática.
3. Impulsar la afiliación y mantener actualizado el registro de afiliados del territorio.
4. Organizar, con la Comisión Electoral Interna, las consultas y elecciones del territorio, y proponer candidatos a corporaciones y cargos territoriales conforme al Capítulo VIII.
5. Coordinar a los directorios municipales y locales y a las organizaciones sectoriales del territorio.
6. Administrar los recursos que la Dirección Nacional le asigne y rendir cuentas financieras y de gestión en los plazos del artículo 48.
7. Promover la formación política, con el apoyo de la Escuela Rosa.
8. Reunir, al menos una vez al año, una asamblea abierta de afiliados del territorio y rendirles cuentas (artículo 92).

ARTÍCULO 46. Directorios municipales, distritales y locales. Los directorios municipales, distritales y locales se integran con cinco (5) miembros, elegidos por los afiliados del municipio, distrito o localidad, con paridad (la diferencia entre géneros no puede superar uno). Cumplen en su ámbito, y con subordinación al directorio departamental o del Distrito Capital en lo político y administrativo, las funciones del artículo 45, en lo que corresponda.

En los distritos y en las ciudades con comunas, localidades o corregimientos, los directorios locales coordinan con el directorio distrital o municipal. Sus decisiones se adoptan conforme a las reglas de quórum y mayorías del artículo 23.

ARTÍCULO 47. Organización de colombianos en el exterior. Los afiliados residentes en el exterior se organizan en comités por país o ciudad y en un Directorio de Colombianos en el Exterior de cinco (5) miembros, elegidos por Síntesis Electoral por los afiliados en el exterior, procurando la representación de distintas regiones del mundo y con paridad.

El Directorio impulsa la afiliación, coordina los comités, acompaña a los colombianos en sus necesidades y propuestas, participa en la formulación del programa y propone candidatos a la circunscripción internacional que la ley establezca. Sus actividades se ajustan a las leyes de cada país (artículo 20). Está sujeto a los artículos 48 y 49 como cualquier directorio.

ARTÍCULO 48. Relación y autonomía de las instancias territoriales con la Dirección Nacional. Los directorios gozan de autonomía para organizar su trabajo político y administrativo, formular propuestas territoriales, designar sus equipos y coordinar sus actividades, dentro de los estatutos, la plataforma y las decisiones de la Dirección Nacional. Los directorios:

1. No representan legalmente al Partido, no celebran contratos en su nombre sin delegación escrita y no otorgan avales.
2. No pueden celebrar coaliciones ni alianzas sin autorización de la Dirección Nacional (artículo 63).
3. Manejan sus recursos solo a través de cuentas del Partido, con las reglas de los artículos 84 y 85, y presentan al Responsable de la gestión financiera, dentro de los treinta (30) días siguientes al cierre de cada trimestre, un informe de ingresos y gastos con soportes.
4. Reciben de la Dirección Nacional el presupuesto que esta les asigne y no pueden recibir aportes o donaciones por fuera de los canales y límites de los artículos 81 y 82.
5. Responden por sus actuaciones ante el Consejo de Control Ético y ante la Dirección Nacional.

La Dirección Nacional puede delegar en los directorios, por resolución escrita y motivada, el ejercicio de funciones, como la convocatoria de consultas o el trámite de avales para cargos territoriales, sin perder la responsabilidad por ellas.

ARTÍCULO 49. Intervención, suspensión y disolución de un directorio territorial, con debido proceso. La Dirección Nacional puede intervenir, suspender o disolver un directorio, por mayoría calificada, solo por las siguientes causas: la violación grave de la Constitución, la ley, los estatutos o el Código de Ética; el incumplimiento reiterado de los deberes de información financiera; el manejo irregular de recursos; la parálisis del directorio, por no sesionar durante seis (6) meses o carecer de quórum; los vínculos del directorio con grupos u organizaciones ilegales, o el desconocimiento reiterado de las reglas de doble militancia. La diferencia política con la Dirección Nacional no es causa de intervención.

Procedimiento. Se respeta el debido proceso de la siguiente manera:

1. La Dirección Nacional, de oficio o por queja, comunica por escrito al directorio los hechos y las causas invocadas.
2. El directorio tiene diez (10) días para presentar descargos y solicitar pruebas.
3. El Consejo de Control Ético practica las pruebas y emite un concepto motivado dentro de los veinte (20) días siguientes.

4. La Dirección Nacional decide por mayoría calificada, mediante resolución motivada que se notifica al directorio.
5. Contra la resolución procede el recurso de reposición ante la Dirección Nacional dentro de los cinco (5) días siguientes, sin perjuicio de los recursos ante el CNE que la ley reconozca.

Medidas. Según la gravedad, se aplicará la suspensión de las funciones del directorio, hasta por seis (6) meses; la intervención por un delegado de la Dirección Nacional, hasta por seis (6) meses, prorrogable por una sola vez; o la disolución, en los casos más graves. En caso de urgencia, la Dirección Nacional puede adoptar una medida provisional de suspensión por un máximo de treinta (30) días, mientras se adelanta el procedimiento. Terminada la medida, la Dirección Nacional convoca elecciones por Síntesis Electoral dentro de los noventa (90) días siguientes. Los afiliados del directorio conservan todos sus derechos, y las medidas se informan al CNE cuando afecten a directivos inscritos.

CAPÍTULO VII. ORGANIZACIONES SECTORIALES Y DE INCLUSIÓN

ARTÍCULO 50. Organización de mujeres: NUEVAS LÍDERES. Se crea NUEVAS LÍDERES, la organización de mujeres del Partido, para promover su liderazgo político, su participación en igualdad y la erradicación de las violencias que las excluyen de la política. Participan en ella las mujeres en toda su diversidad: rurales y urbanas, jóvenes y mayores, indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, víctimas y migrantes, y las personas con identidad de género diversa que decidan hacerlo.

Funciones. NUEVAS LÍDERES:

1. Forma y acompaña a mujeres para ser candidatas y directivas, con el apoyo de la Escuela Rosa.
2. Vigila el cumplimiento de la paridad, la alternancia y las cuotas de los artículos 31 y 60 en órganos, listas y consultas, y puede presentar observaciones ante la Comisión Electoral Interna.
3. Desarrolla la prevención de la violencia política y de la violencia contra las mujeres en la política, y acompaña a las víctimas ante la Unidad de Atención del Consejo de Control Ético y ante las autoridades (artículo 77).
4. Propone al Partido políticas y medidas de acción afirmativa para la igualdad de género, en el marco de las Leyes 581 de 2000, 1257 de 2008 y 2424 de 2024.

Régimen común de las organizaciones sectoriales (artículos 50 a 53). NUEVAS LÍDERES, NUEVAS IDEAS, NUEVAS RAÍCES y NUEVOS COLORES son órganos internos del Partido, sin personería jurídica ni patrimonio propio, y no pueden contratar ni recibir aportes en nombre propio. Tienen autonomía para fijar su agenda y sus actividades dentro de los estatutos. Cada una:

1. Tiene una Coordinación Nacional de cinco (5) miembros, elegidos por los miembros de la organización por Síntesis Electoral cada cuatro (4) años, y coordinaciones territoriales.
2. Elige a su representante en la Dirección Nacional (artículo 31) y a sus delegados a la Convención Nacional (artículo 27).
3. Recibe recursos del presupuesto de inclusión (artículo 83), que administra el Responsable de la gestión financiera con la participación de la organización, y rinde cuentas de su uso cada año.
4. Puede reunir afiliados y simpatizantes, y propone candidatos para las consultas y los órganos, sin que ello les garantice puestos.
5. Presenta cada año un informe de gestión a la Dirección Nacional y a los afiliados.

ARTÍCULO 51. Organización de jóvenes: NUEVAS IDEAS. Se crea NUEVAS IDEAS, la organización de jóvenes del Partido, para impulsar la participación de la juventud, la renovación política y la innovación en las propuestas del Partido. La integran los afiliados jóvenes de 18 a 28 años y los adherentes juveniles de 14 a 17 años (artículo 13), con las reglas diferenciadas de ese artículo.

Funciones. NUEVAS IDEAS:

1. Forma y acompaña a jóvenes para ser candidatos y directivos, y vigila el cumplimiento de la cuota joven del artículo 60.
2. Participa en la formulación del programa y propone iniciativas de innovación, empleo, educación y tecnología.
3. Promueve la participación de sus miembros en los Consejos de Juventud, de conformidad con las Leyes 1622 de 2013 y 1885 de 2018. El Partido podrá avalar listas a los Consejos de Juventud cuando cuente con personería jurídica vigente, y mientras no la tenga apoyará a sus jóvenes por los medios que la ley permita, respetando la autonomía de esos consejos. Los candidatos se escogen por consulta de NUEVAS IDEAS, con paridad.
4. Ejecuta la política de protección de niños, niñas y adolescentes del artículo 13.

Las coordinaciones de NUEVAS IDEAS se integran únicamente con mayores de edad. Los adherentes juveniles eligen un vocero juvenil, mayor de 18 años, que los representa con voz ante la Coordinación Nacional.

ARTÍCULO 52. Participación de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras y Rrom: NUEVAS RAÍCES. Se crea NUEVAS RAÍCES, la organización de los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y el pueblo Rrom, que reconoce la diversidad étnica y cultural de la Nación (artículo 7 de la Constitución), el Convenio 169 de la OIT (Ley 21 de 1991) y la Ley 70 de 1993.

El Partido respeta la autonomía, las autoridades y las formas propias de gobierno y de organización de estos pueblos y comunidades, y no sustituye a sus cabildos, resguardos, consejos comunitarios ni demás autoridades. Su participación en el Partido es voluntaria, y consulta con ellos, de manera previa e informada, las propuestas que los afecten.

Funciones. NUEVAS RAÍCES:

1. Propone al Partido políticas de reconocimiento, lucha contra el racismo, protección territorial y cultural y desarrollo con enfoque étnico, en especial para los territorios más pobres, que son mayoritariamente afro e indígenas.
2. Acompaña la formación y participación de personas étnicas como candidatas y directivas.
3. Promueve el uso de las lenguas propias en las actividades del Partido y la accesibilidad cultural de sus procesos.

Su Coordinación Nacional se integra con al menos una (1) persona de cada pueblo o comunidad: indígena, afrodescendiente y negra, raizal, palenquera y Rrom. Esta participación se entiende sin perjuicio de las circunscripciones especiales que la Constitución y la ley reserven a esos pueblos y comunidades.

ARTÍCULO 53. Participación de personas con discapacidad, población LGBTIQ+ y víctimas: NUEVOS COLORES. Se crea NUEVOS COLORES, la organización de las personas con discapacidad, la población LGBTIQ+ y las víctimas, para garantizar su participación política y la defensa de sus derechos, de

conformidad con la Ley 1618 de 2013 sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Ley 1448 de 2011 sobre las víctimas del conflicto armado.

La participación en NUEVOS COLORES es voluntaria. Nadie está obligado a declarar su orientación sexual, su identidad de género, su discapacidad ni su condición de víctima, y el Partido protege esos datos como sensibles (artículos 12 y 93).

Funciones. NUEVOS COLORES:

1. Propone políticas de igualdad, accesibilidad universal, no discriminación y reparación, y vigila que el Partido y sus candidatos las cumplan.
2. Verifica la accesibilidad de las sedes, los documentos, las sesiones y la plataforma Síntesis Electoral, y propone los ajustes razonables.
3. Acompaña la formación y participación de sus miembros como candidatos y directivos.
4. Promueve la memoria, la verdad y la reparación de las víctimas y el rechazo de los discursos de odio.

Su Coordinación Nacional se integra con al menos una (1) persona con discapacidad, una (1) persona de la población LGBTIQ+ y una (1) víctima.

ARTÍCULO 54. Escuela de formación política y centro de pensamiento: ESCUELA ROSA. La Escuela Rosa es la escuela de formación política y el centro de pensamiento del Partido. Sus funciones son:

1. **Formación:** diseñar y ofrecer cursos de formación y capacitación política y electoral para afiliados, simpatizantes, dirigentes y candidatos, abiertos también a quienes no sean afiliados, con contenidos de Constitución, derechos humanos, ética pública, igualdad de género, gestión pública y rigor técnico.
2. **Investigación:** producir diagnósticos, estudios y propuestas de política pública, con fuentes verificables.
3. **Verificación de rigor:** certificar que las propuestas programáticas cumplan el eje de rigor del artículo 10.
4. **Divulgación:** publicar y difundir sus trabajos y mantener un observatorio de seguimiento de los compromisos del Partido y de las políticas públicas.

La Escuela Rosa tiene un Director, designado por la Dirección Nacional, por mayoría calificada, por periodos de cuatro (4) años, entre personas con trayectoria académica o técnica; y un Consejo Académico de cinco (5) a siete (7) expertos, con paridad, que actúan de manera honoraria y orientan su agenda. Tiene autonomía académica y técnica.

Se financia con los porcentajes mínimos de la financiación estatal del artículo 83, con los aportes que reciba conforme al artículo 81 y con los ingresos de sus actividades. El Partido podrá organizarla como dependencia interna o constituir una fundación sin ánimo de lucro, sujeta al control del Partido y al cumplimiento del artículo 18 de la Ley 1475 de 2011.

CAPÍTULO VIII. DEMOCRACIA INTERNA Y SELECCIÓN DE CANDIDATOS

ARTÍCULO 55. Mecanismos de democracia interna. El Partido garantiza la democracia interna por medio de los siguientes mecanismos:

1. **Elecciones internas** de directivas y delegados, por la plataforma Síntesis Electoral (artículo 56).

2. **Consultas internas,** en las que votan solo los afiliados, para escoger candidatos o decidir asuntos del Partido (artículo 57).
3. **Consultas populares,** en las que puede votar todo el censo electoral, y **consultas interpartidistas,** con otros partidos y movimientos, organizadas por la Organización Electoral conforme a la Ley 1475 de 2011.
4. **Convenciones y asambleas** de afiliados y de delegados, en los casos de estos estatutos.
5. **Procesos de consenso,** para escoger candidatos cuando exista un solo precandidato o cuando todos los precandidatos inscritos acuerden por escrito un candidato único. El consenso debe constar en un acta pública, ser verificado por la Comisión Electoral Interna, respetar las reglas de paridad del artículo 60 y ser aprobado por la Dirección Nacional por mayoría calificada. No se usa para elegir directivas.
6. **Iniciativas, consultas deliberativas y plebiscitos internos** de los afiliados (artículo 95).

Todos estos mecanismos se rigen por las reglas de igualdad de condiciones entre quienes participan, publicidad previa de las reglas y de los calendarios, transparencia en los recursos y respeto de los resultados, que obligan a quien los convoca y a quienes participan.

ARTÍCULO 56. Elección de directivos y delegados. Los directivos y delegados se eligen por los afiliados, en elecciones internas por la plataforma Síntesis Electoral, con las reglas de este artículo.

Comisión Electoral Interna. Es el órgano de apoyo que organiza, vigila y declara los resultados de las elecciones y consultas internas. Se integra con cinco (5) miembros, con paridad (la diferencia entre géneros no puede superar uno), designados por la Dirección Nacional por mayoría calificada entre personas de reconocida probidad e independencia, que no sean candidatas ni directivas en el proceso, para un periodo de dos (2) años. Sus funciones son: verificar los requisitos de los candidatos, administrar el censo, vigilar la plataforma, resolver las reclamaciones, realizar el escrutinio, aplicar los ajustes de paridad y cuota joven, acreditar a los delegados y proclamar los resultados.

Convocatoria. La Dirección Nacional convoca cada elección por resolución, con al menos sesenta (60) días de antelación, que indica los cargos, el calendario, los requisitos, el sistema de votación y las reglas de campaña. Las campañas internas se desarrollan en igualdad de condiciones, con acceso equitativo a los canales del Partido, y sus gastos se sujetan a los topes que fije la Dirección Nacional y a las prohibiciones de los artículos 81 y 82.

Censo. Votan los afiliados inscritos con derechos vigentes a la fecha de cierre del censo, que es treinta (30) días antes de la votación. El censo se publica por lo menos veinte (20) días antes de la votación, y los afiliados pueden reclamar dentro de los cinco (5) días siguientes.

Sistema de elección. Se aplican las siguientes reglas:

1. El Presidente se elige por mayoría de votos válidos, y si ninguna candidatura supera la mitad, se hace una segunda vuelta entre las dos más votadas dentro de los quince (15) días siguientes.
2. Los nueve (9) miembros de la Dirección Nacional, los siete (7) del Consejo de Control Ético y Disciplinario y los miembros de los directorios se eligen por listas cerradas, con paridad y alternancia y con distribución de curules por cifra repartidora, para que las minorías tengan representación.
3. El Veedor y su suplente se eligen por mayoría simple, y se proclama como suplente a la persona del otro género con la siguiente votación.
4. Los representantes sectoriales los eligen los miembros de cada organización.

5. El voto en blanco es una opción. Si gana en una elección unipersonal, se repite con nuevas candidaturas.

Garantías de la plataforma Síntesis Electoral. La plataforma cumple las siguientes garantías mínimas, que se desarrollan en el reglamento de Síntesis Electoral:

1. **Identidad:** autenticación del elector con su cédula de ciudadanía y un segundo factor de verificación.
2. **Voto personal, único, secreto e intransferible,** sin que sea posible vincular el voto con el votante.
3. **Integridad y trazabilidad:** registro cifrado e inalterable de la votación y comprobante para el votante.
4. **Auditoría independiente** previa y posterior por una entidad técnica externa, cuyo informe se publica.
5. **Veeduría:** los candidatos pueden designar testigos que verifiquen el funcionamiento de la plataforma y solicitar auditorías, y las autoridades electorales pueden acceder a la información que soliciten.
6. **Contingencia:** si una falla técnica interrumpe la votación, la Comisión Electoral Interna amplía el plazo por un tiempo equivalente, y en caso de fuerza mayor puede ordenar votación presencial con papeleta, bajo las mismas reglas.
7. **Inclusión:** formatos accesibles y puntos de votación asistida en las sedes de los directorios, para quienes no tengan conectividad o habilidades digitales.
8. **Protección de datos y seguridad** conforme al artículo 93.

Escrutinio y reclamaciones. El escrutinio lo verifica la Comisión Electoral Interna, que publica el acta. Las reclamaciones se presentan ante ella dentro de los tres (3) días siguientes, y se apelan ante el Consejo de Control Ético dentro de los tres (3) días siguientes a la decisión, que se resuelve en cinco (5) días. Los resultados se proclaman al quedar resueltas las reclamaciones. Cualquier delegado a la Convención Nacional puede impugnar ante el CNE la designación de directivos dentro de los quince (15) días siguientes a su inscripción, por violación grave de los estatutos (artículo 9 de la Ley 1475 de 2011).

ARTÍCULO 57. Consultas internas y convenciones. Consulta interna. Es la votación de los afiliados, por Síntesis Electoral, para escoger los candidatos del Partido o decidir un asunto de organización o de reforma de estatutos que la Convención Nacional o la Dirección Nacional le sometan. Se rige por estos estatutos y por el reglamento que expida la Dirección Nacional, que la convoca con al menos noventa (90) días de antelación, de manera que concluya antes del periodo de inscripción de candidatos.

Consulta popular e interpartidista. La Dirección Nacional, por mayoría calificada, puede decidir que el Partido escoja candidatos por consulta popular o participe en una consulta interpartidista. En ellas se aplican las normas de las elecciones ordinarias y la Organización Electoral colabora con las tarjetas o la votación electrónica, los puestos de votación y el escrutinio, conforme a los artículos 5 y 6 de la Ley 1475 de 2011.

Reglas comunes. En toda consulta:

1. Los precandidatos cumplen los requisitos del artículo 61, se inscriben con al menos treinta (30) días de antelación, presentan su programa y la información de su hoja de vida, que el Partido publica, y participan en debates públicos organizados en condiciones de igualdad.

2. El resultado obliga al Partido y a los precandidatos que participaron. Quien participe no puede inscribirse por otra organización en el mismo proceso electoral, salvo muerte o incapacidad absoluta del seleccionado. Quien incumpla el resultado o renuncie sin causa debe reintegrar los gastos de la organización de la consulta, que podrán descontarse de la financiación estatal que le corresponda, conforme al artículo 7 de la Ley 1475 de 2011.
3. Si hay un solo precandidato, la consulta se sustituye por una votación de ratificación (sí, no o voto en blanco).

Convenciones. La Convención Nacional y las convenciones territoriales de delegados pueden escoger candidatos a corporaciones públicas cuando la ley no permita la consulta o la Dirección Nacional, por mayoría calificada y en decisión motivada y pública, determine que esta no es posible por causa de fuerza mayor. Se aplican las reglas de paridad y publicidad de estos estatutos.

ARTÍCULO 58. Selección de candidatos a cargos uninominales. Los candidatos del Partido a cargos uninominales se escogen por consulta interna, por Síntesis Electoral, así:

1. **Presidencia y Vicepresidencia de la República:** consulta nacional entre todos los afiliados, por fórmulas integradas por un precandidato a la Presidencia y uno a la Vicepresidencia, procurando la equidad de género en la fórmula.
2. **Gobernaciones:** consulta entre los afiliados del departamento.
3. **Alcaldías:** consulta entre los afiliados del municipio o distrito. Si el municipio no tiene el mínimo de afiliados para constituir un directorio (artículo 44), decide el directorio departamental, previa consulta con los afiliados y simpatizantes locales.

La Dirección Nacional puede, por mayoría calificada, invitar a participar en la consulta a ciudadanos no afiliados que no pertenezcan a otro partido o movimiento con personería jurídica, quienes aceptan los estatutos, el Código de Ética y la plataforma. Los candidatos invitados compiten en la consulta en las mismas condiciones que los demás.

El Partido procurará que, en el conjunto de sus candidaturas uninominales, ningún género tenga menos del cuarenta por ciento (40 %). En caso de muerte o incapacidad absoluta del candidato seleccionado, o cuando la ley o la fuerza mayor impidan la consulta, la Dirección Nacional designa al candidato, por mayoría calificada, mediante decisión motivada y pública. Para las candidaturas de coalición se aplica el artículo 63.

ARTÍCULO 59. Conformación de listas a corporaciones públicas (cerradas o con voto preferente). La Dirección Nacional decide, por mayoría calificada y antes del periodo de inscripción, si el Partido inscribe listas cerradas o con voto preferente en cada circunscripción, de conformidad con la Constitución y la ley, y publica la decisión.

Los candidatos a las listas se escogen por consulta interna, por Síntesis Electoral, entre los afiliados de la circunscripción: de todo el país para el Senado, del departamento para la Cámara de Representantes y las asambleas, y del municipio, distrito o localidad para concejos y juntas administradoras locales. En las listas cerradas, la consulta define también el orden de los candidatos, con los ajustes de paridad y alternancia del artículo 60.

Hasta el veinte por ciento (20 %) de los puestos de cada lista se reserva a candidatos de inclusión, que escogen por consulta entre sus miembros las organizaciones sectoriales (artículos 50 a 53), con paridad. Pueden ser inscritos también candidatos invitados, conforme al artículo 58.

Las listas cumplen la Ley 1475 de 2011, el artículo 28 y las normas que la modifiquen, y los artículos 60 y 61 de estos estatutos. Antes de la inscripción, los candidatos firman una carta de compromiso con el programa, el Código de Ética y el régimen de bancadas. La Comisión Electoral Interna verifica el cumplimiento de estos requisitos, y la Dirección Nacional completa la lista, por mayoría calificada y de manera pública y motivada, solo cuando no haya suficientes candidatos que cumplan los requisitos.

ARTÍCULO 60. Cuotas o paridad de género y participación de jóvenes y minorías en listas y órganos. Para garantizar la equidad de género y la inclusión:

1. **Mínimo legal.** Las listas de cinco (5) o más curules, o las que se sometan a consulta, tienen al menos treinta por ciento (30 %) de uno de los géneros. Las listas de menos de cinco (5) curules, o las que se sometan a consulta, incluyen al menos una (1) mujer, conforme al parágrafo del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, adicionado por la Ley 2424 de 2024.
2. **Paridad estatutaria.** El Partido procurará integrar sus listas con paridad (50 % de mujeres y 50 % de hombres, con diferencia máxima de uno) y, en las listas cerradas, con alternancia. Si no hay candidatos de un género en número suficiente, la lista se completa con los candidatos disponibles, sin bajar nunca del mínimo legal.
3. **Órganos.** La Dirección Nacional, el Consejo de Control Ético, los directorios y las demás instancias colegiadas de elección se integran con paridad y alternancia (artículos 22 y 31).
4. **Jóvenes.** Al menos el veinte por ciento (20 %) de los integrantes de cada lista de cinco (5) o más puestos y de cada órgano colegiado de elección son jóvenes de 18 a 28 años; en la Dirección Nacional, al menos tres (3) de sus catorce (14) miembros. En las listas de menos de cinco (5) puestos, al menos un joven.
5. **Pueblos étnicos, personas con discapacidad, población LGBTIQ+ y víctimas.** El Partido procurará su representación en las listas y órganos de manera proporcional a su presencia entre los afiliados, y la facilita por medio del cupo de inclusión del artículo 59.

La Comisión Electoral Interna verifica el cumplimiento de estas reglas antes de la inscripción y aplica los ajustes necesarios, reemplazando a los últimos del grupo sobrerrepresentado por los siguientes de la lista. Las personas con identidad de género diversa se cuentan según su autoidentificación.

ARTÍCULO 61. Inhabilidades, incompatibilidades y requisitos para los candidatos. Para ser candidato del Partido se requiere:

1. Cumplir los requisitos constitucionales y legales del cargo y no estar incurso en las inhabilidades, incompatibilidades ni prohibiciones que fijan la Constitución y la ley, incluidas las derivadas de condenas penales, sanciones disciplinarias o fiscales, pérdida de investidura, parentesco, ejercicio de autoridad, contratación estatal, doble militancia y deudas alimentarias, cuando la ley así lo disponga.
2. Ser afiliado con al menos seis (6) meses de antigüedad, o candidato invitado conforme al artículo 58.
3. Aceptar por escrito los estatutos, el Código de Ética, la plataforma y el programa del Partido, y el régimen de bancadas.
4. Presentar la declaración de bienes y rentas, la declaración de conflictos de interés y una declaración jurada de no tener inhabilidades, junto con los certificados de antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales.

5. Estar a paz y salvo con el Partido y completar el curso de inducción ética y programática de la Escuela Rosa, antes de la inscripción o dentro de los treinta (30) días siguientes a ella.
6. No tener condena ni investigación vigente por los delitos del artículo 78.

Renovación. El Partido no otorga aval a quien haya ocupado durante tres (3) periodos consecutivos una misma corporación pública, salvo decisión excepcional, motivada y pública de la Dirección Nacional, por mayoría calificada.

Publicidad. El Partido publica la hoja de vida, el programa y las declaraciones de los candidatos, con las reservas de datos personales del artículo 93. La falsedad en cualquier documento es causal de revocatoria del aval (artículo 62).

Los directivos responden por avalar candidatos que no cumplan los requisitos, que estén inhabilitados o hayan sido condenados por los delitos del artículo 10 de la Ley 1475 de 2011.

ARTÍCULO 62. Otorgamiento, condiciones y revocatoria de avales. Otorgamiento. El aval es el acto del Partido que respalda a un candidato. Lo otorga el representante legal, o el delegado que él designe, en ejecución de las decisiones de los órganos competentes de los artículos 57 a 59 y 63, después de verificar los requisitos del artículo 61. El aval es gratuito: está prohibido cobrar, recibir o prometer cualquier contraprestación por él. Quien lo haga incurre en falta gravísima.

Condiciones. El aval se otorga bajo las condiciones de que el candidato cumpla la Constitución, la ley, los estatutos y el Código de Ética, el programa y los topes de campaña (artículo 88), y de que acepte el régimen de bancadas si resulta elegido.

Revocatoria. La Dirección Nacional puede revocar el aval, de oficio o a solicitud del Consejo de Control Ético, por las siguientes causas: inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente; doble militancia; falsedad en los documentos; conductas del artículo 10, numerales 5 a 9, de la Ley 1475 de 2011; faltas gravísimas del artículo 73 y violación de los topes de campaña. La revocatoria por causa distinta de una inhabilidad legal requiere mayoría calificada. Se adopta con traslado de cargos por cinco (5) días y descargos, y se ejecuta dentro de los plazos legales de modificación de inscripciones (artículo 31 de la Ley 1475 de 2011).

La revocatoria se comunica al candidato, al CNE y a la Registraduría Nacional del Estado Civil. El candidato puede impugnarla por los recursos del Capítulo XIII y ante las autoridades competentes.

ARTÍCULO 63. Coaliciones y alianzas electorales. El Partido puede celebrar coaliciones con otros partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos para inscribir un candidato único a cargos uninominales, y apoyar candidatos de otras organizaciones, en los términos del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011. En las elecciones presidenciales también forman parte de la coalición los partidos que apoyen públicamente al candidato. También puede celebrar alianzas programáticas no electorales con otros partidos, en desarrollo del interpartidismo.

Autorización. Las coaliciones las aprueba la Dirección Nacional, por mayoría calificada, previa audiencia del directorio y de la bancada interesados. Si una coalición para la Presidencia de la República implica que el Partido no presente candidato propio, la decisión requiere además la ratificación de la Convención Nacional, ordinaria o extraordinaria, por mayoría simple. Las coaliciones territoriales las propone el directorio y las autoriza la Dirección Nacional.

Contenido. El acuerdo de coalición consta por escrito y es público antes de la inscripción. Contiene el programa común, que debe ser coherente con la plataforma del Partido; el mecanismo de selección

del candidato; la distribución de la responsabilidad por el recaudo y el manejo de los recursos y por la presentación de los informes ante el CNE, y las reglas de la actuación conjunta. El acuerdo es vinculante para el Partido y sus bancadas.

Límites. No se celebran coaliciones con organizaciones o personas con las vinculaciones descritas en el artículo 11, ni con condiciones contrarias a la Constitución, a la ley o a los valores del Partido. Los acuerdos se inscriben ante las autoridades electorales cuando la ley lo exija.

ARTÍCULO 64. Programas de gobierno y voto programático. Los candidatos del Partido a gobernaciones y alcaldías inscriben un programa de gobierno, y quienes votan por ellos imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse (artículo 259 de la Constitución, Ley 131 de 1994 y Ley 134 de 1994). Los candidatos del Partido a la Presidencia y a las corporaciones públicas presentan un programa o plan de trabajo.

Los programas se elaboran con participación de la comunidad y escucha del territorio, desarrollan la plataforma del Partido y cumplen el eje de rigor: diagnóstico técnico, fuente verificable y ruta de ejecución viable, certificados por la Escuela Rosa antes de su publicación. El Partido los publica con al menos treinta (30) días de antelación a la consulta, cuando haya consulta, y en todo caso al inscribir la candidatura.

Quienes resulten elegidos con aval del Partido se comprometen a cumplir su programa y rinden cuentas al menos cada seis (6) meses, por un informe público de avance con indicadores. El Partido hace seguimiento al cumplimiento y publica un tablero de cumplimiento. El incumplimiento injustificado y grave del programa puede ser sancionado conforme al Capítulo X, sin perjuicio de los mecanismos de participación ciudadana, como la revocatoria del mandato, que la ley reconoce a los electores.

CAPÍTULO IX. BANCADAS Y ACTUACIÓN EN CORPORACIONES PÚBLICAS

ARTÍCULO 65. Organización de las bancadas. Los miembros del Partido elegidos a una misma corporación pública (Senado, Cámara de Representantes, asambleas departamentales, concejos y juntas administradoras locales) actúan en ellas como bancada, de conformidad con el artículo 108 de la Constitución, la Ley 974 de 2005 y estos estatutos. La integran quienes resulten elegidos con aval del Partido, incluidos los candidatos invitados, que se adhieren por escrito a estos estatutos.

Dentro de los quince (15) días siguientes a su posesión, cada bancada se constituye, elige a su vocero y a su coordinador (artículo 68), adopta su reglamento interno conforme al Reglamento de Bancadas que expide la Dirección Nacional y lo comunica a la Secretaría General, a la corporación y, cuando corresponda, al CNE. La Dirección Nacional presupuesta recursos para el apoyo y la asistencia a las bancadas, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1475 de 2011.

ARTÍCULO 66. Deber de actuar en bancada. Los miembros de una bancada deben actuar en ella conforme a las decisiones que esta adopte democráticamente, después de deliberar. Las decisiones de la bancada se toman por mayoría absoluta de sus integrantes y obligan a todos en las votaciones, los debates y las proposiciones que presenten, salvo los asuntos de conciencia y las excepciones del artículo 67.

Quien no comparta una decisión puede expresar su desacuerdo y dejar constancia, pero vota conforme a la decisión de la bancada. Antes de adoptar decisiones sobre las prioridades programáticas del Partido, reformas constitucionales, mociones de censura, elecciones de funcionarios y la declaración de gobierno, independencia u oposición, la bancada consulta a la Dirección Nacional.

Los miembros de la bancada se abstienen de presentar proyectos de ley, proposiciones o iniciativas que contradigan la plataforma del Partido y ponen en conocimiento de la bancada las que presenten en nombre propio.

ARTÍCULO 67. Asuntos de conciencia y excepciones. De conformidad con el artículo 108 de la Constitución, el régimen de bancada no se aplica a los asuntos de conciencia, que son aquellos que comprometen convicciones morales, religiosas o filosóficas íntimas, como las cuestiones de bioética y de objeción de conciencia, y los demás que el Reglamento de Bancadas precise. No son asuntos de conciencia los compromisos programáticos del Partido ni la defensa de la igualdad, de la no discriminación y de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.

Procedimiento. El miembro que invoque un asunto de conciencia lo comunica por escrito al coordinador de la bancada antes de la votación, indicando las razones. Si hay controversia sobre si un asunto es de conciencia, decide el Consejo de Control Ético dentro de los tres (3) días siguientes; si el plazo de la votación no lo permite, decide la bancada por mayoría calificada.

Otras excepciones. El régimen de bancada tampoco obliga a:

1. Actuar en conflicto de interés o con impedimento, en cuyo caso el miembro se declara impedido conforme a la ley.
2. Votar o actuar de manera contraria a la Constitución o a la ley.
3. Apartarse de su deber de actuar con arreglo a la justicia y al bien común, cuando existan razones graves y justificadas comunicadas a la bancada antes de la votación y aceptadas por ella.

El ejercicio legítimo de un asunto de conciencia o de una excepción no es falta ni da lugar a sanción.

ARTÍCULO 68. Vocero y coordinación de bancadas. Cada bancada elige, por mayoría absoluta de sus integrantes y por periodos de un (1) año, a un vocero, que la representa en los debates, y a un coordinador, que organiza su trabajo, verifica la asistencia y mantiene la relación con la Dirección Nacional. Una misma persona puede ejercer ambas funciones cuando la bancada es pequeña. Se procurará la alternancia de género en estos cargos.

La Coordinación Nacional de Bancadas, integrada por los voceros del Senado y de la Cámara de Representantes, un representante de las asambleas departamentales y uno de los concejos municipales, se reúne al menos una vez al mes para coordinar la agenda legislativa y territorial, y presenta un informe trimestral a la Dirección Nacional.

ARTÍCULO 69. Relación entre bancadas y Dirección Nacional. Las bancadas gozan de autonomía para el ejercicio de su función legislativa o de control político, dentro de la Constitución, la ley, los estatutos y los lineamientos programáticos de la Convención Nacional y de la Dirección Nacional. La Dirección Nacional no puede impartir órdenes sobre votaciones específicas, salvo en los asuntos de la plataforma que consulten estos estatutos, y las bancadas le informan trimestralmente sobre su gestión y publican su asistencia y votos.

La Dirección Nacional y las bancadas se reúnen al menos una vez cada tres (3) meses y preparan juntas la declaración política del artículo 8 y la agenda legislativa. Los desacuerdos se tratan en

una Mesa de Concertación integrada por dos (2) miembros de la Dirección Nacional y dos (2) de la bancada, con el Veedor como moderador, que se reúne dentro de los cinco (5) días siguientes. Si persiste el desacuerdo sobre un mandato programático, decide la Dirección Nacional por mayoría calificada; si se refiere a un asunto de conciencia, se aplica el artículo 67.

ARTÍCULO 70. Sanciones por incumplimiento de las decisiones de bancada. El incumplimiento injustificado de las decisiones adoptadas por la bancada es una falta disciplinaria que se tramita conforme al Capítulo X, con las siguientes sanciones, que se aplican de manera gradual y con proporcionalidad, según las leyes y la jurisprudencia:

1. Amonestación privada.
2. Amonestación pública.
3. Pérdida de la vocería o de los cargos en la bancada.
4. Suspensión temporal de derechos internos, hasta por seis (6) meses.
5. Negación del aval en las siguientes elecciones.
6. Expulsión del Partido, para los casos de reincidencia o de incumplimientos graves que afecten la actuación del Partido.

Las sanciones las impone el Consejo de Control Ético, con el procedimiento del artículo 75, previa audiencia. No se sanciona a quien ejerza un asunto de conciencia o una excepción del artículo 67, ni a quien exprese su desacuerdo por los medios de estos estatutos. Las decisiones pueden impugnarse conforme al Capítulo XIII.

CAPÍTULO X. RÉGIMEN ÉTICO Y DISCIPLINARIO

ARTÍCULO 71. Principios del régimen disciplinario. El régimen ético y disciplinario del Partido se rige por los siguientes principios:

1. **Debido proceso** (artículo 29 de la Constitución): nadie puede ser sancionado sin un proceso previo, por una conducta y con una sanción establecidas antes.
2. **Legalidad:** las faltas y las sanciones son las que establecen estos estatutos y el Código de Ética.
3. **Presunción de inocencia:** toda persona se presume inocente hasta que se declare su responsabilidad en decisión en firme.
4. **Derecho de defensa y contradicción:** el investigado conoce los cargos, accede al expediente, presenta y controvierte pruebas, y puede designar un abogado.
5. **Favorabilidad** y **non bis in idem:** se aplica la norma más favorable y nadie es sancionado dos veces por los mismos hechos.
6. **Proporcionalidad** de la sanción frente a la gravedad de la falta.
7. **Doble instancia:** toda decisión sancionatoria puede apelarse ante una instancia distinta de la que la profirió.
8. **Imparcialidad e independencia:** quienes deciden no tienen interés en el caso, y son recusables.
9. **Publicidad y reserva:** las actuaciones son reservadas mientras dura la investigación, y las decisiones en firme son públicas, con las reservas legales.
10. **Enfoque de género y diferencial:** se valoran los hechos con perspectiva de género y se protege la dignidad de las víctimas.
11. **Celeridad y buena fe,** y motivación de toda decisión.

ARTÍCULO 72. Código de ética (o remisión a un reglamento). El Código de Ética desarrolla el principio de moralidad (artículo 4, numeral 9, de la Ley 1475 de 2011) y hace parte integral de estos estatutos. Lo adopta de manera provisional la Dirección Nacional y lo aprueba de manera definitiva la Convención Nacional, por mayoría calificada. Todos los afiliados lo aceptan al afiliarse.

El Código de Ética contiene, como mínimo:

1. Los valores y deberes de afiliados, directivos, candidatos y servidores elegidos con aval del Partido.
2. Las reglas sobre conflictos de interés, impedimentos y recusaciones.
3. Los límites a los regalos, atenciones y beneficios, y las reglas de uso de los recursos y la información del Partido.
4. Las reglas de campaña limpia y de transparencia, incluida la declaración de bienes y de intereses.
5. Las reglas sobre el uso de las redes sociales y del discurso público, y la prohibición de la desinformación deliberada, el acoso y los discursos de odio.
6. Las faltas desarrolladas con el artículo 73, las sanciones del artículo 74 y los procedimientos del artículo 75.
7. Las garantías de denuncia segura y la protección de los denunciantes frente a represalias.

Hasta la aprobación del Código de Ética, rigen los artículos 71 a 79 de estos estatutos y el Código de Ética provisional.

ARTÍCULO 73. Faltas leves, graves y gravísimas. Las faltas se clasifican según la gravedad de la conducta, el daño, la intención, la reincidencia y el cargo que desempeñe quien la comete. El Código de Ética podrá desarrollarlas sin cambiar esta clasificación.

Faltas leves: el incumplimiento menor o aislado de los deberes de los artículos 17 y 22, la inasistencia injustificada a sesiones, el retraso en la entrega de informes, el uso indebido de los símbolos sin intención de engañar, el trato irrespetuoso ocasional, y las demás que el Código de Ética señale como tales.

Faltas graves: desconocer las decisiones de los órganos del Partido; ocultar un conflicto de interés; incumplir de manera reiterada los deberes de información y rendición de cuentas; divulgar información reservada; violar las reglas de las consultas y campañas internas; usar el nombre o los símbolos del Partido para provecho personal; la discriminación o el acoso que no constituyan falta gravísima; el incumplimiento injustificado de las decisiones de bancada (artículo 70), y las demás que el Código de Ética señale como tales.

Faltas gravísimas:

1. La doble militancia (artículo 15).
2. Las conductas que la ley sanciona a los directivos y al Partido (artículo 10 de la Ley 1475 de 2011): incumplir el deber de diligencia en la aplicación de las normas sobre organización, funcionamiento o financiación; desconocer de manera reiterada, grave e injustificada la solicitud de una instancia interna; permitir la financiación con fuentes prohibidas o la violación de los topes; inscribir candidatos que no cumplan los requisitos o estén inhabilitados; estimular, integrar o permitir asociaciones ilegales; usar o permitir la violencia en la participación política y electoral; incurrir en los delitos del numeral 8 de ese artículo, y los actos de corrupción, tolerarlos o no denunciarlos.

3. La violencia política, la violencia contra las mujeres y contra otros grupos históricamente excluidos, y la connivencia o falta de denuncia (artículo 77).
4. Los nexos con grupos armados ilegales, el narcotráfico y las demás economías ilícitas (artículos 11 y 78).
5. Cobrar o recibir contraprestaciones por avales, y la falsedad en documentos, declaraciones o avales.
6. La condena en firme por delito doloso de los previstos en el artículo 78.
7. El acoso sexual y la violencia sexual.
8. Las represalias contra denunciantes, víctimas o testigos.
9. El incumplimiento grave y reiterado de las decisiones de los órganos, que ponga en riesgo la personería jurídica del Partido.

ARTÍCULO 74. Sanciones: amonestación, suspensión, expulsión, pérdida de avales. Las sanciones disciplinarias son:

1. **Amonestación privada:** llamado de atención escrito o verbal que consta en el expediente.
2. **Amonestación pública:** llamado de atención escrito que se publica en la página web del Partido.
3. **Suspensión:** de los derechos internos del afiliado, hasta por doce (12) meses y, tratándose de un directivo, del cargo hasta por tres (3) meses (artículo 11 de la Ley 1475 de 2011).
4. **Destitución o pérdida de cargos internos,** con inhabilidad para ocupar cargos directivos hasta por cuatro (4) años.
5. **Pérdida o revocatoria de avales** (artículo 62).
6. **Expulsión** del Partido.
7. **Medidas accesorias:** formación obligatoria, disculpas públicas, reparación del daño y restitución de recursos.

Las faltas leves se sancionan con amonestación; las graves, con amonestación pública, suspensión, pérdida de cargos o de avales; las gravísimas, con suspensión, destitución, pérdida de avales y expulsión. Para graduar la sanción se tienen en cuenta la gravedad, el daño, la reincidencia, la intención, el cargo, la colaboración con la investigación, la reparación y el enfoque de género. Las sanciones a directivos se informan al CNE.

ARTÍCULO 75. Competencia y procedimiento. El Consejo de Control Ético y Disciplinario es el competente para conocer de las faltas de todos los afiliados, directivos, candidatos y miembros de bancadas. Decide en primera instancia su Sala de Primera Instancia y en segunda, su Sala de Segunda Instancia (artículo 40). En los territorios puede designar instructores delegados entre afiliados abogados para practicar pruebas.

Procedimiento ordinario.

1. **Queja o actuación de oficio:** cualquier persona puede presentar una queja, por escrito o por medios electrónicos, que el Consejo recibe con las pruebas que aporte; se admiten quejas anónimas con soporte probatorio suficiente.
2. **Indagación preliminar:** hasta por treinta (30) días, para decidir si archiva o abre investigación.
3. **Investigación:** se notifica al investigado y se practican las pruebas necesarias, hasta por sesenta (60) días.
4. **Pliego de cargos:** se formulan por escrito los hechos, las normas y la calificación provisional de la falta, y las pruebas.
5. **Descargos:** diez (10) días para responder y solicitar pruebas.

6. **Pruebas:** hasta treinta (30) días para practicarlas.
7. **Alegatos:** cinco (5) días para presentarlos.
8. **Fallo de primera instancia:** dentro de los treinta (30) días siguientes a los alegatos, motivado, que se notifica personalmente o por correo electrónico.
9. **Recursos:** reposición ante la misma Sala y apelación ante la Sala de Segunda Instancia, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación. La Sala de Segunda Instancia decide dentro de los treinta (30) días siguientes.
10. **Impugnación ante el CNE:** las sanciones a directivos pueden impugnarse ante el CNE, en el efecto suspensivo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación personal (artículo 11 de la Ley 1475 de 2011).

Procedimiento abreviado. Las faltas leves se tramitan en una audiencia única, con descargos y pruebas, y se deciden dentro de los quince (15) días siguientes.

Garantías. El investigado puede ser asistido por un abogado, acceder al expediente, contar con ajustes razonables e intérpretes cuando los requiera, y no está obligado a declarar contra sí mismo. Los miembros del Consejo pueden ser recusados, y en ese caso los reemplaza el siguiente de la lista. Los términos son perentorios; su incumplimiento genera responsabilidad de quienes deban cumplirlos, sin que implique impunidad. Los plazos se cuentan en días hábiles.

ARTÍCULO 76. Medidas cautelares y suspensión provisional. La Sala de Primera Instancia, de oficio o a petición de parte y mediante decisión motivada, puede ordenar medidas cautelares durante la indagación o la investigación de faltas graves o gravísimas, cuando haya indicios graves y un riesgo de daño irreparable, de reiteración de la conducta, de obstrucción de la investigación o de afectación de las víctimas o del Partido. Las medidas son:

1. La suspensión provisional de los derechos internos o del cargo.
2. La suspensión provisional del aval.
3. La separación del manejo de recursos o de información.
4. Las medidas de protección de la víctima, como la prohibición de contacto o de acercamiento.
5. La restricción del uso de los símbolos del Partido.

Las medidas no son una sanción ni afectan la presunción de inocencia; son necesarias y proporcionales; se aplican por un máximo de tres (3) meses, prorrogable por una sola vez por tres (3) meses más, y son inmediatas. El afectado es oído dentro de los cinco (5) días siguientes, y puede interponer reposición y apelación, que no suspenden la medida. Cuando afecten a directivos inscritos, se informan al CNE.

ARTÍCULO 77. Violencia política y violencia contra la mujer en política. El Partido rechaza la violencia política y la violencia contra las mujeres en la política. Constituye violencia política toda acción, conducta u omisión, directa o indirecta, fundada en el género o en otra condición de exclusión histórica, que cause daño y tenga por objeto o resultado impedir, anular o limitar el reconocimiento o el ejercicio de los derechos políticos, de la afiliación, la postulación, la dirección o el ejercicio de un cargo. Incluye el acoso, las amenazas, la difamación y el desprestigio, incluso en redes sociales, el uso de discursos de odio, la obstaculización de la participación, la negación de información o recursos, la violencia económica, la presión para renunciar y la violencia sexual, de conformidad con las Leyes 1257 de 2008 y 2453 de 2025.

Prevención. La Dirección Nacional adopta, dentro de los seis (6) meses siguientes a la aprobación de estos estatutos, un protocolo de prevención y atención. Los directivos, candidatos y servidores del Partido reciben formación obligatoria de la Escuela Rosa. NUEVAS LÍDERES acompaña la prevención.

Atención. La Unidad de Atención del Consejo de Control Ético (artículo 40) recibe las denuncias con confidencialidad, orienta a las víctimas, ordena en las primeras cuarenta y ocho (48) horas las medidas de protección del artículo 76 y las acompaña en la denuncia ante las autoridades. Se evita la revictimización: la víctima no está obligada a confrontarse con el denunciado ni a repetir su relato, y se valora la prueba con perspectiva de género.

Procedimiento y sanción. El trámite es prioritario: la indagación dura quince (15) días y la decisión de primera instancia se profiere en un plazo máximo de tres (3) meses. No procede la conciliación. Estas conductas son faltas graves o gravísimas, y el desconocimiento reiterado del seguimiento de los casos, la connivencia o la falta de denuncia por un directivo es una falta gravísima (artículo 10, numeral 10, de la Ley 1475 de 2011). El Partido protege del mismo modo a las personas de otros grupos históricamente excluidos y publica anualmente estadísticas de casos, sin datos personales.

ARTÍCULO 78. Faltas vinculadas con corrupción, nexos con grupos ilegales o investigaciones penales. Los delitos de este artículo son los relacionados con grupos armados ilegales, narcotráfico, lavado de activos y extorsión; los delitos contra los mecanismos de participación democrática; los delitos contra la administración pública y los actos de corrupción; los delitos de lesa humanidad y contra la existencia y seguridad del Estado, y los delitos sexuales y de violencia contra la mujer o intrafamiliar.

Deber de informar. Los afiliados, directivos, candidatos y servidores elegidos con aval del Partido informan al Consejo de Control Ético, dentro de los cinco (5) días siguientes, de cualquier imputación, acusación, medida de aseguramiento o proceso disciplinario o fiscal en su contra por estos hechos. No hacerlo es falta grave.

Consecuencias de las investigaciones. La investigación penal, disciplinaria o fiscal no es una sanción ni vulnera la presunción de inocencia. Sin embargo, el Consejo puede ordenar las medidas cautelares del artículo 76 a quienes sean imputados o acusados, y la medida de aseguramiento implica la suspensión provisional de los derechos internos, del cargo directivo y del aval. Mientras dure la investigación, la persona se abstiene de ser candidata del Partido.

Condena o sanción en firme. La condena en firme por estos delitos, o la sanción disciplinaria o fiscal en firme que implique destitución e inhabilidad por hechos de corrupción, da lugar a la expulsión y a la pérdida de los avales.

Directivos. Los directivos que conozcan estos hechos y no inicien las actuaciones disciplinarias ni los denuncien ante las autoridades incurren en falta gravísima (artículo 10, numeral 9, de la Ley 1475 de 2011). El Partido colabora con las autoridades y puede constituirse en víctima en los procesos penales.

Tolerancia cero con los aliados. El Partido termina las coaliciones y alianzas con organizaciones cuyos dirigentes sean condenados en firme por estos delitos, cuando estén vinculados a ellos. Antes de otorgar cualquier aval, el Partido consulta los registros públicos de antecedentes.

ARTÍCULO 79. Recursos, prescripción y registro de sanciones. Recursos. Contra las decisiones disciplinarias proceden los recursos de reposición y apelación (artículo 75), el de queja cuando se niegue la apelación, y la revisión extraordinaria ante la Sala de Segunda Instancia, dentro de un (1)

año siguiente a la firmeza, cuando aparezcan pruebas nuevas que habrían cambiado la decisión o se compruebe que esta se funda en pruebas falsas. Se mantienen los recursos ante el CNE de los artículos 9 y 11 de la Ley 1475 de 2011.

Prescripción. La acción disciplinaria prescribe: en un (1) año para las faltas leves, en tres (3) años para las graves y en cinco (5) años para las gravísimas, contados desde la fecha de la falta o desde que cesa, si es continua. La apertura de la investigación interrumpe el término, que vuelve a correr por un (1) año adicional. No prescriben las faltas que constituyan o se relacionen con delitos imprescriptibles. La sanción prescribe a los dos (2) años de su firmeza.

Registro de sanciones. La Secretaría General lleva un registro reservado de las sanciones, con la identificación del sancionado, la falta, la sanción, la fecha y la constancia de firmeza, que se usa para verificar los requisitos de afiliación, de cargos y de avales y se certifica a las autoridades. Las sanciones firmes a directivos y a servidores elegidos con aval del Partido se publican. El registro se cancela dos (2) años después de cumplida la sanción, salvo en los casos de expulsión y de faltas gravísimas.

CAPÍTULO XI. RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

ARTÍCULO 80. Patrimonio del Partido. El patrimonio del Partido está constituido por los bienes y derechos que posea o adquiera a cualquier título lícito, entre ellos los aportes de los afiliados, las contribuciones y donaciones, las herencias y legados, los rendimientos de sus bienes y actividades, y los recursos de la financiación estatal a que tenga derecho.

El Partido es una organización sin ánimo de lucro. Su patrimonio se destina exclusivamente al cumplimiento de sus fines y no se reparte entre afiliados, directivos ni terceros. Es distinto del patrimonio de sus afiliados, quienes no responden con sus bienes personales por las obligaciones del Partido, sin perjuicio de la responsabilidad personal de quienes violen la ley o los estatutos (artículos 8 y 10 de la Ley 1475 de 2011).

Todos los bienes y recursos de los directorios y de las organizaciones sectoriales pertenecen al Partido y se registran en su contabilidad. Los bienes se inscriben a nombre del Partido, y el Responsable de la gestión financiera mantiene un inventario actualizado, que se revisa al cierre de cada año.

ARTÍCULO 81. Fuentes de financiación: estatal, privada, cuotas de afiliados y donaciones. Los recursos del Partido provienen de las siguientes fuentes, conforme al artículo 16 de la Ley 1475 de 2011:

1. Las cuotas de afiliados que fije la Convención Nacional, conforme al artículo 17 de estos estatutos.
2. Las contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o en especie, de afiliados y de particulares, dentro de los límites y prohibiciones del artículo 82.
3. Los créditos con entidades financieras legalmente autorizadas.
4. Los ingresos de actos públicos, publicaciones y otras actividades lucrativas, los rendimientos de la gestión de su propio patrimonio y los ingresos de actividades propias de su objeto, entre ellas los de la Escuela Rosa.
5. Los rendimientos de las inversiones transitorias de sus fondos.
6. Las herencias y legados que reciba.

7. La financiación estatal, cuando tenga derecho a ella.

Las reglas comunes son las siguientes: todo ingreso se recibe en las cuentas del Partido (artículo 84) y se soporta con un recibo que identifica al aportante, con su nombre, documento de identidad o NIT, valor y fecha; no se reciben aportes anónimos; las donaciones en especie se valoran a precios de mercado; los aportes voluntarios de los servidores elegidos con aval del Partido se aceptan en los términos que la ley permita; y los beneficios tributarios de las donaciones son los que la ley establezca.

ARTÍCULO 82. Límites, prohibiciones y fuentes prohibidas. El Partido no acepta, directa ni indirectamente, recursos que:

1. Provengan de gobiernos o de personas naturales o jurídicas extranjeras, salvo la cooperación técnica para actividades distintas de las campañas electorales, en los términos de la ley.
2. Provengan de actividades ilícitas o estén relacionados con ellas.
3. Provengan de bienes sobre los que se haya iniciado un proceso de extinción de dominio.
4. Sean anónimos.
5. Provengan de personas naturales o jurídicas imputadas o acusadas por los delitos que enumera el artículo 27 de la Ley 1475 de 2011.
6. Provengan de servidores públicos, salvo los aportes voluntarios que la ley permita a los corporados afiliados.
7. Provengan de personas cuyos ingresos en el año anterior hayan provenido, en más del cincuenta por ciento (50 %), de contratos o subsidios estatales, en los términos de ese artículo.
8. Superen los límites que fijen la Constitución, la ley y el CNE.

Los aportes de una misma persona a una campaña no pueden superar el diez por ciento (10 %) del tope de gastos de esa campaña, conforme al artículo 23 de la Ley 1475 de 2011. Los límites de las contribuciones para el funcionamiento del Partido son los que fijen la ley y el CNE.

Debida diligencia. Para donaciones o contribuciones superiores a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), el Partido verifica la identidad y el origen de los recursos, solicita al aportante una declaración de origen de fondos y consulta las listas y registros públicos disponibles. El Responsable de la gestión financiera rechaza el aporte que no supere esta verificación y deja constancia.

ARTÍCULO 83. Destinación de la financiación estatal, con los porcentajes mínimos legales para inclusión, formación y centro de pensamiento. Los recursos de la financiación estatal para el funcionamiento del Partido se destinan a sus actividades y, en particular, a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1475 de 2011:

1. El funcionamiento de las estructuras regionales, locales y sectoriales.
2. La inclusión efectiva de mujeres, jóvenes y minorías étnicas en el proceso político.
3. El funcionamiento de la Escuela Rosa, como centro de estudio, investigación y capacitación.
4. El apoyo y la asistencia a las bancadas.
5. Los cursos de formación y capacitación política y electoral.
6. La divulgación de los programas y propuestas políticas.
7. Los mecanismos de democracia interna.

Porcentajes mínimos. En su presupuesto anual, el Partido destina como mínimo el quince por ciento (15 %) de los aportes estatales anuales, o el porcentaje mayor que establezca la ley, a los centros de pensamiento, la formación y capacitación, y la inclusión de jóvenes, mujeres y minorías étnicas.

Dentro de ese mínimo, el Partido fija como regla propia que se destinará no menos del cinco por ciento (5 %) a la inclusión, no menos del cinco por ciento (5 %) a la formación y capacitación, y no menos del cinco por ciento (5 %) al centro de pensamiento. Los recursos de inclusión se distribuyen entre NUEVAS LÍDERES, NUEVAS IDEAS, NUEVAS RAÍCES y NUEVOS COLORES en partes iguales, salvo decisión motivada de la Dirección Nacional, por mayoría calificada.

Los recursos estatales no pueden destinarse a fines distintos de los permitidos por la ley. El Revisor Fiscal certifica cada año el cumplimiento de este artículo (artículo 42), y la ejecución se publica en el informe de rendición de cuentas (artículo 92).

ARTÍCULO 84. Administración, presupuesto y cuentas bancarias. Presupuesto. La administración de los recursos se hace con un presupuesto anual aprobado democráticamente, con información pública, conforme al artículo 18 de la Ley 1475 de 2011. El procedimiento es el siguiente:

1. El Responsable de la gestión financiera elabora el proyecto de presupuesto, en coherencia con el programa y con las prioridades de la Dirección Nacional, a más tardar el 31 de octubre.
2. El Revisor Fiscal emite su concepto sobre el proyecto.
3. El proyecto se publica por quince (15) días para observaciones de los afiliados, los directorios y las organizaciones sectoriales.
4. La Dirección Nacional lo aprueba, en sesión pública y por mayoría absoluta, a más tardar el 15 de diciembre.
5. La ejecución se informa trimestralmente a la Dirección Nacional. Las modificaciones superiores al diez por ciento (10 %) de una partida requieren su aprobación.

Competencias de gasto. El representante legal, con el visto bueno del Responsable de la gestión financiera, puede comprometer el Partido hasta por cien (100) SMMLV por acto o contrato. Por encima de ese valor se requiere autorización de la Dirección Nacional, y por encima de quinientos (500) SMMLV, o para adquirir, enajenar o gravar inmuebles, autorización por mayoría calificada.

Cuentas bancarias. Todos los recursos se manejan en cuentas a nombre del Partido, en entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera, que se registran ante el Responsable de la gestión financiera. Hay una cuenta nacional y las subcuentas territoriales que se requieran. Los desembolsos superiores a diez (10) SMMLV requieren dos firmas autorizadas, entre ellas la del representante legal o su suplente y la del Responsable de la gestión financiera, y se prefieren los pagos electrónicos. La caja menor no supera dos (2) SMMLV. Está prohibido manejar recursos del Partido en cuentas personales. Quien reciba recursos en nombre del Partido los consigna dentro de los dos (2) días siguientes. Las conciliaciones bancarias se hacen cada mes. Las campañas manejan los recursos en la cuenta única del artículo 88.

ARTÍCULO 85. Responsable de la gestión financiera y sus funciones. El Responsable de la gestión financiera (artículo 41) es el encargado de la administración financiera del Partido y responde por ella. Le corresponde:

1. Elaborar y ejecutar el presupuesto anual, y presentar a la Dirección Nacional un informe mensual de ejecución.
2. Administrar las cuentas bancarias, la tesorería, los pagos, los inventarios y las obligaciones tributarias y laborales del Partido.
3. Llevar, con el contador, la contabilidad del artículo 86 y mantener los soportes.
4. Verificar el origen de los recursos y aplicar la debida diligencia del artículo 82.

5. Preparar y presentar, con el representante legal, los informes de ingresos y gastos ante el CNE (artículo 87) y publicarlos.
6. Capacitar, acompañar y consolidar la información financiera de los candidatos, gerentes de campaña y directorios (artículos 48 y 88).
7. Verificar que la financiación estatal se destine conforme al artículo 83.
8. Informar al representante legal, a la Dirección Nacional, al Revisor Fiscal y, cuando corresponda, a las autoridades, las irregularidades de que tenga conocimiento.
9. Cumplir las demás funciones que le asignen la ley, los estatutos y el Reglamento Financiero.

Responde personalmente por las omisiones en el cumplimiento de estas funciones, sin perjuicio de la responsabilidad de los demás directivos.

ARTÍCULO 86. Contabilidad, auditoría y control interno. El Partido lleva contabilidad regular, de conformidad con las normas de contabilidad vigentes en Colombia, con libros y soportes, centros de costo por territorio y por organización sectorial, y cierre contable cada 31 de diciembre. Los estados financieros los certifican el representante legal y el Responsable de la gestión financiera, y los dictamina el Revisor Fiscal.

Auditoría interna. El sistema de auditoría interna (artículo 4, numeral 15, de la Ley 1475 de 2011) funciona con un programa anual que aprueba la Dirección Nacional y que verifica, como mínimo, el manejo de la financiación estatal, el cumplimiento de los topes de campaña, el recaudo, los contratos y la contabilidad de los directorios. Sus informes se presentan al menos cada seis (6) meses a la Dirección Nacional y al Revisor Fiscal. Cuando hay indicios de irregularidades se ordena una auditoría especial.

Control interno. El Partido aplica la separación de funciones entre quien autoriza, ejecuta, registra y controla los pagos, mantiene un mapa de riesgos financieros y de corrupción y dispone de un canal confidencial de denuncias que administra la Veeduría Interna.

ARTÍCULO 87. Informes de ingresos y gastos ante el CNE. El Partido cumple los siguientes informes:

1. **Informe anual:** dentro de los primeros cuatro (4) meses de cada año, el representante legal y el Responsable de la gestión financiera presentan ante el CNE la declaración de patrimonio, ingresos y gastos del año anterior, con el dictamen del Revisor Fiscal (artículo 19 de la Ley 1475 de 2011).
2. **Informe de campañas:** dentro de los dos (2) meses siguientes a la votación, el Partido presenta el informe consolidado de ingresos y gastos de las campañas, y los gerentes de campaña y candidatos presentan al Partido sus informes individuales dentro del mes siguiente (artículo 25 de la Ley 1475 de 2011).
3. **Otros informes** que la ley o el CNE exijan, por el aplicativo que este disponga.

Los informes se publican en la página web dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación. El Partido responde las solicitudes de información o aclaración del CNE dentro de los plazos que este señale.

ARTÍCULO 88. Financiación de campañas y gerentes de campaña. Las campañas de los candidatos del Partido se financian con las fuentes que permite el artículo 20 de la Ley 1475 de 2011: recursos propios del candidato, aportes de su cónyuge, compañero permanente y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, contribuciones y donaciones de particulares, créditos y financiación estatal. Se cumplen los siguientes requisitos:

1. **Topes.** El Partido y los candidatos respetan el tope de gastos que fija el CNE cada año (artículo 24 de la Ley 1475 de 2011). Los aportes de una misma persona no superan el diez por ciento (10 %) del tope; los del cónyuge, compañero o parientes no tienen ese límite individual, pero su suma no puede superar el total de gastos permitidos.
2. **Gerente de campaña.** Cuando el monto máximo de gastos supere doscientos (200) SMMLV, los recursos privados los administra un gerente de campaña, designado por el candidato con la aprobación del Partido, que acepta el Código de Ética, no es servidor público y no está incurso en inhabilidad o incompatibilidad legal para ejercer la gerencia.
3. **Cuenta única.** Los recursos en dinero se manejan en una cuenta única abierta en una entidad financiera, a nombre de la campaña.
4. **Recaudo.** El Partido y los grupos pueden recaudar fondos durante los seis (6) meses anteriores a la votación, y los candidatos desde su inscripción (artículo 34 de la Ley 1475 de 2011).
5. **Anticipos y reposición.** El Partido solicita los anticipos de la financiación estatal, con la póliza o garantía que exija la ley, solo en los términos del artículo 22 de la Ley 1475 de 2011, y los devuelve si no obtiene el derecho. La reposición de gastos se aplica primero al pago de las obligaciones de la campaña.
6. **Informes.** Los gerentes y candidatos presentan los informes del artículo 87. El Responsable de la gestión financiera los consolida.

ARTÍCULO 89. Responsabilidad por violación de topes o por irregularidades financieras. La violación de los topes de gastos, el uso de fuentes prohibidas y las demás irregularidades financieras generan las siguientes responsabilidades:

1. **Frente a la ley:** la pérdida de la investidura o del cargo de quienes resulten elegidos, conforme al artículo 26 de la Ley 1475 de 2011, y las sanciones al Partido de los artículos 12 y siguientes de esa ley, que puede imponer el CNE.
2. **Frente al Partido:** son faltas gravísimas (artículo 73) de los candidatos, gerentes de campaña y directivos que las cometan, toleren o no denuncien. Dan lugar a la revocatoria del aval (artículo 62) y a las sanciones del artículo 74.
3. **Repetición:** el Partido puede reclamar de los responsables, por vía civil y por compensación con los valores que se les adeuden, las sanciones pecuniarias, reintegros y perjuicios que se le impongan como consecuencia de su conducta.
4. **Colaboración con las autoridades:** el Partido denuncia estos hechos ante las autoridades competentes y colabora con las investigaciones.

CAPÍTULO XII. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

ARTÍCULO 90. Publicidad de estatutos, programas, actas y decisiones. En desarrollo de los principios de transparencia y publicidad, de la Ley 1712 de 2014 y de la Ley 1475 de 2011, el Partido publica en su página web, de manera permanente y actualizada:

1. Los estatutos y sus reformas, la declaración ideológica, la plataforma y los programas.
2. El Código de Ética y los reglamentos internos.
3. La integración de los órganos y de los directorios, con la información de sus directivos que no esté reservada.

4. Las actas y las decisiones de la Convención Nacional y de la Dirección Nacional, y las decisiones disciplinarias en firme (artículo 79).
5. El presupuesto, la ejecución, los estados financieros, los informes de ingresos y gastos presentados al CNE y la contratación de cuantía superior a cien (100) SMMLV.
6. Los acuerdos de coalición, los resultados de las elecciones y consultas internas y la lista de los avales otorgados.
7. Los informes de rendición de cuentas y los de las bancadas, incluidos la asistencia y los votos de sus integrantes.

Se exceptúa la información reservada por la ley: los datos personales y sensibles de los afiliados, de los menores y de las víctimas, las actuaciones disciplinarias en curso, y los asuntos cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad de las personas. La reserva se motiva y dura el tiempo que la ley permita.

ARTÍCULO 91. Página web y canales de información. El Partido mantiene una página web oficial, accesible para personas con discapacidad (con los criterios de accesibilidad vigentes), con una sección de transparencia que organiza la información del artículo 90 en formatos abiertos, un buscador, un canal confidencial de denuncias y el acceso a la plataforma Síntesis Electoral. La información se actualiza al menos una vez al mes. Los directorios cuentan con micrositios o canales oficiales. Las comunicaciones oficiales del Partido son las que se publican por estos canales y por los registrados ante el CNE; *[dominio de la página web oficial]*.

Espacios institucionales en medios de comunicación. Para el uso de los espacios institucionales en televisión y en otros medios, destinados a la divulgación política y a la propaganda electoral, que reconozcan la Constitución y la ley (Ley 130 de 1994 y Ley 1475 de 2011), se aplican las siguientes reglas: la Dirección Nacional administra los espacios que correspondan al Partido, define su uso mediante un plan anual que se publica, y garantiza su acceso en condiciones de igualdad a las bancadas, las organizaciones sectoriales y los directorios; el contenido respeta la Constitución, la ley y el Código de Ética, y la propaganda electoral cumple los límites de duración y los registros que fije el CNE. El Partido registra ante el CNE los símbolos que use en propaganda (artículo 5).

ARTÍCULO 92. Rendición de cuentas a los afiliados. El Partido rinde cuentas cada año a sus afiliados y a la ciudadanía (artículo 1, numeral 5, de la Ley 1475 de 2011). Dentro de los primeros cuatro (4) meses de cada año, el Presidente, la Dirección Nacional y el Responsable de la gestión financiera presentan:

1. Un informe de gestión política, con el avance del programa y la actuación de las bancadas.
2. Un informe administrativo, con la gestión de los órganos, directorios y organizaciones sectoriales, y las estadísticas de afiliación, de procesos disciplinarios y de casos de violencia política.
3. Un informe financiero, con los ingresos, los gastos, la ejecución de la financiación estatal y el cumplimiento de los porcentajes del artículo 83.

Los informes se publican quince (15) días antes de una audiencia pública, presencial y virtual, en la que los afiliados pueden formular preguntas, que se responden y constan en un acta publicada. Los directorios rinden cuentas, a su nivel, una vez al año; las bancadas, cada seis (6) meses; y el Consejo de Control Ético y la Veeduría Interna presentan sus informes anuales. Los compromisos que surjan de la audiencia se publican y se les hace seguimiento.

ARTÍCULO 93. Tratamiento de datos personales. El Partido es responsable del tratamiento de los datos personales de sus afiliados, simpatizantes, adherentes, candidatos, trabajadores y aportantes, conforme a la Constitución, la Ley 1581 de 2012, la Ley 1266 de 2008 y sus decretos reglamentarios. Para ello:

1. Adopta una política de tratamiento de datos y un aviso de privacidad, que publica, y designa un oficial de protección de datos que atiende las solicitudes de los titulares.
2. Trata los datos con autorización previa, expresa e informada, para finalidades determinadas, y trata los datos sensibles, como la afiliación política, la orientación sexual, la salud o la condición de víctima, solo cuando la ley lo permita y con las medidas reforzadas que esta exige. Los datos de niños, niñas y adolescentes se tratan respetando su interés superior.
3. Atiende las consultas de los titulares en diez (10) días hábiles y los reclamos en quince (15) días hábiles, o en los plazos que fije la ley.
4. Protege la plataforma Síntesis Electoral y las bases de datos con medidas de seguridad como cifrado, control de accesos, registros de actividad, copias de respaldo, pruebas anuales de vulnerabilidad y un protocolo de atención de incidentes, que se comunica a la Superintendencia de Industria y Comercio y a los titulares afectados cuando la ley lo exija.
5. No transfiere ni transmite datos a terceros, dentro o fuera del país, salvo cuando la ley lo permita y exista un contrato o una autorización.
6. Inscribe sus bases de datos en el registro que corresponda cuando la ley lo exija.

ARTÍCULO 94. Acceso a la información por parte de los afiliados. Todo afiliado tiene derecho a acceder a la información del Partido, mediante solicitud por la plataforma Síntesis Electoral o por escrito, que se responde en diez (10) días. Pueden solicitarse, entre otros, las actas no reservadas, los estados financieros, los presupuestos y su ejecución, los contratos, los informes, los reglamentos y los resultados de elecciones y consultas.

La información se entrega en el formato en que exista, y el afiliado solo asume el costo de la reproducción cuando la hay. La negativa debe ser escrita, motivada y fundada en una reserva legal. El afiliado puede acudir a la Veeduría Interna dentro de los cinco (5) días siguientes a la negativa o al vencimiento del plazo sin respuesta, y esta emite una recomendación dentro de los diez (10) días siguientes, que puede ser acogida por la Dirección Nacional. La falta de respuesta oportuna se entiende como negativa y es una falta leve de quien debía responder.

CAPÍTULO XIII. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

ARTÍCULO 95. Mecanismos de participación de los afiliados: consultas, plebiscitos internos, iniciativas. Además de la elección de sus directivas y de las consultas del Capítulo VIII, los afiliados cuentan con los siguientes mecanismos de participación, que se ejercen por Síntesis Electoral y bajo el control de la Comisión Electoral Interna:

1. **Iniciativa de los afiliados:** un número de afiliados no inferior al uno por ciento (1 %) de los inscritos puede presentar proyectos de reforma de estatutos, de programa o de decisiones del

Partido. El órgano competente los estudia y responde de manera motivada dentro de los sesenta (60) días siguientes.

2. **Consulta deliberativa:** la Convención Nacional o la Dirección Nacional pueden someter a consulta de los afiliados asuntos de interés del Partido. Su resultado es obligatorio solo cuando el órgano que la convoca así lo declare al convocarla.
3. **Plebiscito interno:** votación de los afiliados para aprobar o rechazar una decisión de un órgano de dirección. Lo convoca la Convención Nacional o lo solicita el diez por ciento (10 %) de los afiliados inscritos. Su resultado es obligatorio si participa al menos el quince por ciento (15 %) del censo y se aprueba por mayoría simple de los votos.
4. **Asambleas y audiencias de afiliados:** en el nivel nacional y territorial, para informar, deliberar y recoger propuestas.

No pueden someterse a plebiscito las decisiones que contradigan la Constitución o la ley, los procesos disciplinarios, los derechos de terceros y los compromisos financieros válidamente adquiridos. Se podrán realizar como máximo dos (2) plebiscitos internos por año.

ARTÍCULO 96. Peticiones, quejas y reclamos internos. Los afiliados y simpatizantes pueden presentar peticiones, quejas y reclamos a cualquier órgano del Partido, por la plataforma Síntesis Electoral, por correo electrónico o por escrito, y obtienen un número de radicado. El órgano competente responde dentro de los quince (15) días siguientes, de manera clara y motivada; si no es competente, traslada la solicitud dentro de los cinco (5) días siguientes e informa al interesado. La Veeduría Interna hace seguimiento a las solicitudes y publica trimestralmente estadísticas de su atención.

Las quejas por faltas disciplinarias, por corrupción o por acoso y violencia se remiten al Consejo de Control Ético. Nadie puede ser objeto de represalias por presentar una petición, queja o reclamo. Las denuncias pueden presentarse de forma confidencial y, en los casos del artículo 75, de forma anónima con soporte probatorio.

ARTÍCULO 97. Mecanismos alternativos de solución de conflictos. Los conflictos entre afiliados, o entre afiliados y órganos del Partido, pueden resolverse por mecanismos alternativos como la conciliación, la mediación y los buenos oficios, de manera voluntaria y con el respeto de los derechos de las partes, de conformidad con la Ley 2220 de 2022 y las normas que la modifiquen. La Veeduría Interna promueve estos mecanismos y puede designar a conciliadores de una lista de afiliados y personas externas con formación y reconocida imparcialidad, o remitir a las partes a un centro de conciliación.

El acuerdo consta por escrito y presta mérito ejecutivo en los términos de la ley. En las faltas leves, las partes pueden pedir al Consejo de Control Ético suspender el proceso hasta por treinta (30) días para intentar el acuerdo. No son conciliables las faltas gravísimas, los hechos de violencia política, de violencia contra la mujer o de acoso, los actos de corrupción ni los asuntos que afecten el orden público o la ley.

ARTÍCULO 98. Competencia del órgano de control ético y agotamiento de instancias internas. El Consejo de Control Ético y Disciplinario decide en el Partido las controversias sobre la aplicación de estos estatutos entre afiliados y órganos, cuando no estén asignadas a otro órgano: la Comisión Electoral Interna decide las de las elecciones y consultas, con apelación ante el Consejo (artículo 56); la Veeduría Interna tramita las peticiones (artículos 94 y 96); y la Dirección Nacional las apelaciones del artículo 14.

Antes de acudir a la jurisdicción contra una decisión de un órgano del Partido, el afiliado debe haber interpuesto los recursos internos que procedan (reposición y apelación). Se exceptúan los siguientes casos: cuando se trate de evitar un perjuicio irremediable; cuando el órgano no decida en el plazo establecido, caso en el cual se entiende agotada la vía interna; cuando la ley ofrezca un recurso directo, como la impugnación ante el CNE de los artículos 9 y 11 de la Ley 1475 de 2011; y cuando los recursos internos no sean eficaces para proteger un derecho fundamental. El agotamiento de instancias no puede usarse para limitar el acceso a la justicia.

ARTÍCULO 99. Acciones ante la jurisdicción competente. Los afiliados y terceros pueden acudir a las autoridades competentes, sin que ello sea falta ni dé lugar a represalias. Entre otras, proceden:

1. La impugnación ante el CNE, por cualquier delegado, de la designación de directivos, dentro de los quince (15) días siguientes a su inscripción (artículo 9 de la Ley 1475 de 2011), y la de las decisiones sancionatorias contra directivos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación personal (artículo 11 de esa ley).
2. Las acciones ante el Consejo de Estado contra los actos del CNE, incluidas las sanciones al Partido (artículo 13 de la Ley 1475 de 2011) y la nulidad electoral que corresponda.
3. La acción de tutela, cuando se vulneren derechos fundamentales.
4. Las acciones civiles, laborales, penales y las demás que procedan ante la jurisdicción ordinaria o contencioso-administrativa.

El Partido colabora con las autoridades y les suministra la información que soliciten dentro de los plazos de ley.

CAPÍTULO XIV. REFORMA DE ESTATUTOS

ARTÍCULO 100. Iniciativa de reforma. Pueden presentar proyectos de reforma de estatutos: la Dirección Nacional, por mayoría absoluta; al menos el veinte por ciento (20 %) de los delegados de la última Convención Nacional; y los afiliados, en número no inferior al cinco por ciento (5 %) de los inscritos, por Síntesis Electoral o por escrito. La Veeduría Interna puede proponer reformas para el cumplimiento de la ley o de los derechos de los afiliados. Los proyectos se presentan por escrito a la Secretaría General, con el texto propuesto y su justificación.

ARTÍCULO 101. Órgano competente y mayorías requeridas. La Convención Nacional es el órgano competente para aprobar la reforma de los estatutos, por mayoría calificada del artículo 23, con un quórum de la mitad más uno de los delegados acreditados.

Adecuación normativa. Cuando sea necesario ajustar los estatutos a una nueva norma constitucional o legal, a una sentencia o a una decisión del CNE, la Dirección Nacional, por mayoría calificada, puede aprobar las adecuaciones estrictamente indispensables entre una Convención Nacional y otra, sin modificar el fondo de los derechos de los afiliados. Estas se publican dentro de los cinco (5) días siguientes y se someten a la ratificación de la siguiente reunión del órgano competente para reformar los estatutos, de conformidad con el parágrafo del artículo 4 de la Ley 1475 de 2011.

ARTÍCULO 102. Procedimiento. La reforma de los estatutos se tramita así:

1. **Radicación:** el proyecto se radica en la Secretaría General, que lo traslada al asesor jurídico del Partido para su revisión de legalidad dentro de los quince (15) días siguientes.

2. **Publicación:** el proyecto, con el concepto jurídico, se publica con al menos treinta (30) días de antelación a la Convención, para observaciones de los afiliados, los directorios y las organizaciones sectoriales.
3. **Comisión de Reforma:** una comisión de cinco (5) miembros, con paridad, designada por la Dirección Nacional, consolida las observaciones y presenta un informe a la Convención.
4. **Debate y votación:** la Convención debate y vota la reforma artículo por artículo o por bloques, con las mayorías del artículo 101.
5. **Texto integral:** la reforma consta en acta, y la Secretaría General elabora el texto integral y lo certifica.
6. **Ratificación:** la Convención podrá ordenar que la reforma se someta además a una consulta de ratificación entre los afiliados.

ARTÍCULO 103. Registro ante el CNE y vigencia. El representante legal inscribe la reforma de estatutos ante el CNE, con el acta de aprobación y el texto integral, dentro de los diez (10) días siguientes a su aprobación (artículo 3 de la Ley 1475 de 2011). La reforma produce efectos internos desde su aprobación y frente a terceros y autoridades electorales desde su inscripción en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos. Si el CNE formula observaciones por contradicción con la Constitución o la ley, el Partido hace los ajustes en el plazo que señale la autoridad, conforme al artículo 101.

La reforma no se aplica a las elecciones y consultas internas ya convocadas, salvo que sea más favorable a los derechos de los afiliados o que la ley lo ordene. El texto vigente de los estatutos se publica en la página web.

CAPÍTULO XV. FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 104. Fusión y absorción. El Partido puede fusionarse con otro partido o movimiento con personería jurídica, o absorberlo o ser absorbido por él, por decisión de la Convención Nacional con mayoría calificada y quórum de la mitad más uno de los delegados acreditados (artículo 23), de conformidad con la ley. El procedimiento es el siguiente:

1. La Dirección Nacional, por mayoría calificada, propone la operación, con un informe del Revisor Fiscal sobre la situación financiera de las organizaciones.
2. El proyecto de acuerdo, que contiene la denominación, los estatutos, la plataforma, las directivas, el tratamiento de los afiliados, el patrimonio y las obligaciones de la organización resultante, se publica por treinta (30) días.
3. La Convención Nacional decide.
4. El acuerdo se inscribe ante el CNE, y sus efectos comienzan con la inscripción.

La organización resultante asume las obligaciones del Partido, y se avisa de la operación a los acreedores. La situación de los afiliados se regula en el acuerdo de fusión, con respeto de la ley sobre doble militancia. Como regla propia, por analogía con los artículos 14 y 15 de la Ley 1475 de 2011, la Convención Nacional no acuerda una fusión mientras se adelante un proceso sancionatorio contra el Partido ni con el propósito de evadir sanciones.

ARTÍCULO 105. Escisión. El Partido puede escindirse, es decir, dividirse para que parte de su patrimonio y de sus afiliados pasen a constituir una o varias organizaciones políticas, por decisión de la Convención Nacional con mayoría calificada y quórum de la mitad más uno de los delegados acreditados. Se aplica el procedimiento del artículo 104, con un proyecto que señale el patrimonio, las obligaciones, los directivos y las condiciones que correspondan a cada organización. Las nuevas organizaciones deben cumplir por su cuenta los requisitos legales de reconocimiento y registro.

La escisión no libera al Partido ni a las nuevas organizaciones de sus obligaciones frente a terceros, ni de los efectos de las sanciones. Como regla propia, por analogía con los artículos 14 y 15 de la Ley 1475 de 2011, no se acuerda mientras se adelante un proceso sancionatorio contra el Partido ni con el propósito de evadir sanciones. Los efectos de la escisión sobre las bancadas se rigen por la ley y las decisiones de las autoridades electorales.

ARTÍCULO 106. Causales de disolución, incluida la pérdida de personería jurídica. El Partido se disuelve por:

1. **Decisión voluntaria** de la Convención Nacional, con mayoría calificada y quórum de la mitad más uno de los delegados acreditados, que no puede adoptarse mientras se adelante un proceso sancionatorio contra el Partido (artículo 14 de la Ley 1475 de 2011).
2. **Disolución administrativa** decretada por el CNE, conforme a los artículos 12 y 14 de la Ley 1475 de 2011, contra la cual no procede recurso.
3. **Cancelación de la personería jurídica** por sanción del CNE.
4. **Pérdida de la personería jurídica** por no alcanzar los resultados electorales que exige el artículo 108 de la Constitución.
5. **Imposibilidad de cumplir sus fines,** declarada por la Convención Nacional.

Con la disolución administrativa, el Partido cesa toda actividad, y los actos posteriores se reputan inexistentes (artículo 15 de la Ley 1475 de 2011). En caso de pérdida de la personería por causas distintas de las sanciones legales, los afiliados pueden vincularse a otro partido con personería sin incurrir en doble militancia (artículo 2, parágrafo, de la Ley 1475 de 2011). Sus afiliados y directivos no pueden crear organizaciones sucesoras para evadir las consecuencias de la sanción.

ARTÍCULO 107. Procedimiento de liquidación. Disuelto el Partido, o cancelada o perdida su personería jurídica, se procede a su liquidación, conforme a la ley civil para las entidades sin ánimo de lucro y a este artículo.

Liquidador. Actúa como liquidador el representante legal en ejercicio al momento en que surja la causal, salvo que esta le sea atribuible como falta, caso en el cual el CNE designa al liquidador. En la disolución voluntaria, la Convención Nacional designa al liquidador. Si transcurren tres (3) meses sin que se inicie la liquidación, el CNE designa a un liquidador (artículo 14 de la Ley 1475 de 2011).

Etapas. El liquidador:

1. Elabora el inventario y el balance de liquidación, con el apoyo del Revisor Fiscal.
2. Informa a los acreedores y a las autoridades, por la página web y por un medio de amplia circulación.
3. Paga las obligaciones en el orden legal, comenzando por las laborales y las tributarias, y reintegra los recursos estatales que deba devolver.
4. Presenta la cuenta final al CNE y a la Convención Nacional, o a la autoridad que corresponda.
5. Solicita la cancelación de la inscripción en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos.

6. Conserva los libros y archivos por el tiempo que fija la ley.

ARTÍCULO 108. Destino de los bienes y de las obligaciones. Con los bienes del Partido se pagan primero las obligaciones, en el orden legal. Los remanentes se destinan al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, o al que haga sus veces, salvo que se disponga una destinación análoga, conforme al artículo 14 de la Ley 1475 de 2011. Para ello, la Convención Nacional podrá determinar que el remanente se entregue, en todo o en parte, a una o varias entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la formación política, la educación cívica o el fortalecimiento de la democracia.

En ningún caso los bienes se destinan a afiliados, directivos ni a sus parientes. Los recursos de la financiación estatal que deban devolverse se restituyen al Estado. Las obligaciones del Partido se atienden con su patrimonio y no generan responsabilidad personal de los afiliados, salvo por fraude o violación de la ley.

CAPÍTULO XVI. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

ARTÍCULO 109. Órganos provisionales y periodo de transición. Desde la aprobación de estos estatutos y hasta la instalación de los órganos elegidos en las elecciones fundacionales, el Partido es dirigido por los siguientes órganos provisionales:

1. **Presidenta provisional y representante legal:** Iris Maia Escorcia Duque, fundadora.
2. **Secretaria General provisional:** María Camila Herrera Carvajal.
3. **Dirección Nacional provisional,** integrada por los fundadores designados en el acta de constitución, en un número no inferior a cinco (5) y procurando la paridad, entre ellos la Presidenta y la Secretaria General. Ejerce las funciones de la Convención Nacional y de la Dirección Nacional, salvo la aprobación de reformas de fondo a los estatutos, que se rige por el artículo 101. Integrantes: Iris Maia Escorcia Duque (Presidenta), María Camila Herrera Carvajal (Secretaria General), *[nombre y C.C. del tercer integrante]*, *[nombre y C.C. del cuarto integrante]* y *[nombre y C.C. del quinto integrante]*.
4. **Consejo de Control Ético provisional,** de tres (3) afiliados de reconocida probidad que no sean miembros de la Dirección Nacional provisional, designados por esta: *[nombres]*.
5. **Veedor provisional, Revisor Fiscal y Responsable de la gestión financiera,** designados por la Dirección Nacional provisional con los requisitos de estos estatutos.

Elecciones fundacionales. La Dirección Nacional provisional convoca por Síntesis Electoral las elecciones de delegados, Presidente, Dirección Nacional, Consejo de Control Ético, Veedor y directorios, con las garantías del artículo 56, antes de que se cumplan veinticuatro (24) meses desde la aprobación de estos estatutos. En esas elecciones no se exige la antigüedad de afiliación del artículo 33. La primera Convención Nacional se reúne a más tardar dentro de esos veinticuatro (24) meses, aprueba el reglamento de la Convención y el Código de Ética, y posesiona a los elegidos.

Reglas del periodo. Los órganos provisionales cumplen estos estatutos, incluidos la publicidad, la rendición de cuentas y las incompatibilidades, y adoptan dentro de los noventa (90) días siguientes el Código de Ética provisional, el reglamento de Síntesis Electoral, el Reglamento Financiero y el protocolo del artículo 77. El periodo provisional no se cuenta para el límite de periodos consecutivos

de los artículos 22 y 33. Los órganos provisionales se inscriben ante el CNE como directivos, dentro de los diez (10) días siguientes a su designación (artículo 9 de la Ley 1475 de 2011).

ARTÍCULO 110. Reglamentos internos. La Dirección Nacional expide los reglamentos necesarios para desarrollar estos estatutos, entre ellos:

1. El reglamento de la Convención Nacional.
2. El reglamento de la Dirección Nacional y de los directorios.
3. El reglamento de la Comisión Electoral Interna y de la plataforma Síntesis Electoral.
4. El Reglamento de Bancadas.
5. El Reglamento Financiero y de contratación.
6. El Código de Ética (artículo 72).
7. El protocolo de prevención y atención de la violencia política (artículo 77) y la política de protección de niños, niñas y adolescentes (artículo 13).
8. La política de tratamiento de datos personales (artículo 93) y el manual de uso de la marca (artículo 5).

Los reglamentos no pueden contradecir los estatutos, la Constitución ni la ley, se publican y rigen desde su publicación. Si un reglamento contradice los estatutos, prevalecen estos. Los reglamentos que desarrollen los asuntos del artículo 4 de la Ley 1475 de 2011 se ponen a disposición del CNE cuando este los solicite.

ARTÍCULO 111. Vacíos y remisión a la ley. Los vacíos y las dudas de interpretación de estos estatutos se resuelven conforme a la Constitución Política, la Ley 130 de 1994, la Ley 1475 de 2011, la Ley 1909 de 2018, la Ley 974 de 2005, la Ley 1581 de 2012, las demás normas que las modifiquen o complementen y las decisiones del CNE, con las reglas de interpretación del artículo 6 y los principios generales del derecho. Para los asuntos de procedimiento no regulados se aplican, por analogía, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso.

Cuando la duda recaiga sobre la competencia de un órgano o el alcance de una norma interna, la Dirección Nacional la resuelve por mayoría simple, mediante una decisión motivada y previo concepto del Consejo de Control Ético. La decisión puede impugnarse conforme al Capítulo XIII.

ARTÍCULO 112. Vigencia. Estos estatutos fueron aprobados por los fundadores del Partido en Santiago de Cali, el *[fecha de aprobación]*. Rigen desde su aprobación para efectos internos, y frente a terceros y autoridades electorales desde su inscripción ante el CNE (artículo 103). Derogan cualquier norma interna anterior que les sea contraria. Se publican en la página web y el representante legal los inscribe ante el CNE junto con el acta de aprobación.

Aprobados en Santiago de Cali, el [fecha de aprobación].

Firmas

Iris Maia Escorcia Duque
Presidenta provisional, fundadora y representante legal
C.C. *[número]*

María Camila Herrera Carvajal
Secretaria General provisional
C.C. *[número]*

ANEXO I. CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 1475 DE 2011

Anexo informativo: indica dónde regulan estos estatutos cada uno de los contenidos mínimos que exige la ley. No modifica el articulado.

N.º	Contenido mínimo de los estatutos (artículo 4, Ley 1475 de 2011)	Artículos
1	Denominación y símbolos o logotipos	1, 5
2	Régimen de pertenencia: afiliación, retiro, derechos, deberes y prohibiciones	13 a 20
3	Autoridades y órganos de dirección, gobierno y administración, con reglas de designación y remoción	21 a 39, 41, 44 a 49
4	Convocatoria y funcionamiento de la convención o máximo órgano, que se reúne al menos cada dos años	24, 26 a 30
5	Órganos de control: Consejo de Control Ético y Veedor, con reglas de designación y remoción	40, 42, 43
6	Deberes de los directivos: democratización interna y fortalecimiento de las bancadas	22, 32, 65 a 69
7	Régimen interno de las bancadas	65 a 70
8	Mecanismos de impugnación de decisiones de los órganos y de las bancadas	56, 79, 95 a 99
9	Código de Ética: moralidad, debido proceso y procedimientos sancionatorios	71 a 79
10	Postulación, selección e inscripción de candidatos con equidad de género	57 a 62
11	Consultas internas o populares y procesos de consenso	55, 57 a 59
12	Régimen disciplinario: doble militancia y separación de directivos	15, 71 a 79
13	Financiación: contribuciones, donaciones, financiación estatal y publicidad de ingresos y gastos	80 a 89, 92
14	Procedimiento para formular, aprobar y ejecutar el programa y el presupuesto	10, 84
15	Sistema de auditoría interna y designación del auditor	42, 86
16	Uso de espacios institucionales en televisión y medios de comunicación	91
17	Reglas que desarrollen los deberes de los partidos	7, 11, 87, 90 a 94
18	Disolución, fusión, escisión y liquidación	104 a 108